Chummerchaschte – Sammlig der Jahre 2009-2018
der Abteilung Betriebliche Bildung, MBA Bern
(für internen Gebrauch)

www.erz.be/chummerchaschte
chummerchaschte@erz.be.ch

A
Anstellung nach der Lehrzeit (Mitteilung)
Arbeitsvertrag nach der Lehrzeit
Arbeitstage (7 Tage ohne Freitag arbeiten)
Arbeitszeit (zu lange eingesetzt)
Arbeitszeiterhöhung
Arbeitszeiten
Arbeitszeiten an einem Samstag
Arbeitszeiten an einem Schultag
Arbeitszeiten während der Prüfungszeit
Arbeiten am 1. August
Arztbesuch während der Arbeitszeit
Arztzeugnis
Arztzeugnis
Aufgaben während der Arbeitszeit
Auflösung vor Lehrbeginn
Auflösung des LV vorzeitig
Auflösung des LV in der Probezeit
Auflösung des LV einseitig
Auflösung des LV auf Grund Krankheit

B
BMS
Berufsbildner/-in fehlt
Berufsbildnerkurs fehlt
Berufsfachschullehrkraft (Probleme mit der Unterrichtsgestaltung)
Berufsfremde Arbeiten
Berufswahl
Bewerbungsdossier

C
Curriculum vitae

D
Dispensation Prüfungsfächer
Diebstahl

E
Eltern bei Aussprachen oder Gesprächen beiziehen
Essenspauschale (Abzug)
Einseitige LVA

F
Fehlbetrag in der Kasse
Feiertag und Freitag
Ferienabzug bei Krankheit
Ferienabzug bei Krankheit, Karenztage
Ferien zwischen obligatorischer Schulzeit und Lehrbeginn
Ferienbezug
Ferien/Feiertag anrechnen

Chummerchaschte – Sammlig der Jahre 2009-2018
der Abteilung Betriebliche Bildung, MBA Bern
(für internen Gebrauch)

Ferien kürzen (GAV)
Feriensperre
Fortbewegungsmittel zur Erledigung der Arbeit
Freikurse/Vorkurse
Freitag bei Todesfall
Frühzeitiges Beenden der Lehrzeit
Freitag (ein halber Tag pro Woche)
Freitag verordnet (vor Karfreitag)

G
Gewichtung der Noten

J
Jugendurlaub (J+S)

K
Karenztage
Krankentaggeldversicherung
Kündigung des Lehrvertrages
Konkurs

L
Lehrzeugnis nach der Lehrzeit
Lohn (Mindestlohn)
Lohn mehr als der andere Lernende
Lohn bei Zweitlehre
Lohnzahlung nicht erfolgt
Lohnzahlung nach Abschlussprüfung
Lohn (13. Monatslohn)
Lohnabzug bei Krankheit
Lohn bei Krankheit
Lohn bei Krankheit II
Lohnzahlung bei Verlängerung Lehrzeit

M
Material für die praktische Prüfung
Minusstunden
Mobbing
Mindestpause
Modelle beim Coiffeurberuf
Multicheck

N
Nacharbeit
Nachtzulage
Nebenerwerb
Nebenerwerb während der Lehrzeit
Notenbewertung

Chummerchaschte – Sammlig der Jahre 2009-2018
der Abteilung Betriebliche Bildung, MBA Bern
(für internen Gebrauch)

P
Pausenregelung
Probezeit
Prüfungsanmeldung
Prüfungsmisserfolg

Q
Qualifikationsverfahren (BB will nicht anmelden)
R
Reinigungsarbeiten
Reiseentschädigung
Repetent

S
Samstage arbeiten
Schulbesuch ohne Lehrvertrag
Schultag/Arbeitstag
Schulzeit/Arbeitszeit
Schulmaterial (Laptop)
Schulgeld
Schulnoten (knappe Leistungen)
Sonntagsarbeit, Bäckerei
Sonntagsarbeit, Freitage, Lohn
Sonntagszulagen
Sozialversicherung
Sprachkenntnis
Stipendien
Studieren nach Lehrzeit
Stützkurs, Lohnabrechnung, Ferienkontrolle

Ü
Überzeitabzug
Überstunden
Unbezahlter Urlaub
Unstimmigkeiten
Unstimmigkeiten II

V
Verpflichtung nach Lehrzeit
Vertiefungsarbeit
Verweis
Vorzeitiges Beenden der Lehrzeit

W
Wochenendarbeit

Z
Znüni einkaufen

Datum	28.05.2018
Beruf	Elektroplanerin
Stichwort	***Anstellung nach der Lehrzeit***
Problemstellung	Ich wollte fragen ob es eine Frist gibt in der der Lehrbetrieb dem Lehrling mitteilen muss ob man nach der vollendeten Berufslehre eine Festanstellung bekommt oder nicht. Oder darf der Lehrbetrieb diesen Entscheid erst ein paar Tage vor der dem Ausbildungsende fällen?
Antwort	Es gibt keine derartige Frist resp. diese wurde vor langer Zeit im Obligationenrecht gestrichen. Sie dürfen jedoch von sich aus fragen, bis wann Sie mit einem Bescheid rechnen könnten.
Datum	07.07.2018
Beruf	Detailhandelsassistentin
Stichwort	***Arbeitsvertrag nach der Lehrzeit***
Problemstellung	Meine Situation ist momentan ziemlich kompliziert und schwer. Seit einigen Tagen und bis auf weiteres gehe ich nicht arbeiten da ich unter einer Depression leide. Meine Ausbildung habe ich abgeschlossen, jedoch stehe ich beim Ausbildungsplatz neu unter Vertrag welcher ab mitte August als Festangestelte gilt. (Gelte bis zur Festanstellung noch als Lernende) Mein Problem ist, dass ich mir dort keine weitere Tage als Arbeitskraft vorstellen kann und stehe jetzt hilflos da, da ich nicht genau weiss wie ich diese Situation lösen kann. Für mich steht fest, dass eine Kündigung eingereicht werden muss. Habe jedoch weder mit meiner Gesundheit, noch Kündigung bis jetzt Erfahrungen machen müssen. Für Ihre Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar!
Antwort	Was die rechtliche Situation betrifft, die Sie im Moment beschäftigt, so scheint sie ziemlich knifflig zu sein. Da Sie im selben Betrieb nach Auslaufen des Lehrvertrages bleiben, gibt es keine Probezeit mehr, in der Sie innert sieben Tagen kündigen könnten. Das heisst, es müsste eine Kündigung mit der vorgesehenen Kündigungsfrist erfolgen. Ob eine Kündigung bereits vor Stellenantritt möglich ist, ist umstritten. Wenn wir richtig verstanden haben, so möchten Sie nicht mehr in den Betrieb zurückkehren resp. fristlos kündigen. Das heisst, es müssten wichtige Gründe vorliegen für eine sofortige Auflösung. Gesundheitliche Gründe können je nachdem einen wichtigen Grund darstellen. Sinnvoller wäre es vorliegend wohl, wenn Sie das Gespräch mit Ihrer Chefin/Ihrem Chef suchen und ihm die gesamte

	Sachlage erläutern. Vielleicht möchten Sie sich auch noch bei der Schlichtungsbehörde melden, und Rechtsauskünfte (sie sind gratis) bezüglich Ihrem Fall einholen. Die Schlichtungsbehörde ist auf Fälle des Arbeits- und Mietrechts spezialisiert: http://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/schlichtungsbehoerden/bern-mittelland.html
Datum	07.12.2011
Beruf	FaGe
Stichwort	***Arbeitstage (7 Tage ohne Freitag arbeiten)***
Problemstellung	Letzten August habe ich meine Lehre als Fachfrau Gesundheit in einem Spital begonnen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Job. Letzten Monat allerdings kam ein kleines Problem auf: Ich musste 7 Tage hintereinander arbeiten (2 davon waren Schultage). Als ich meine Stationsleitung, welche die Arbeitspläne schreibt, darauf ansprach sagte sie mir; dass dies sehr selten vor komme und einfach gerade nicht anders zu machen gewesen sei. Da ich nicht die Dumme sein wollte habe ich diese "Ausnahme" akzeptiert. 2 Wochen später kam der neue Arbeitsplan. Wieder hatte ich 7 Tage nacheinander zum arbeiten (wieder 2 davon Schule). Als ich meiner Stationsleitung sagte, sie habe mir wieder 7 Tage geplant, erklärte sie mir wieder, es sei nicht anders gegangen und ich hätte dafür einen Tag früher Ferien. Nach diesen 7 Tagen (welche ich jetzt erst hinter mir habe) hatte ich einen Tag frei. Nun möchte ich fragen, ob dies überhaupt gestattet ist. Denn ich bin gerade wirklich sehr am Ende meiner Kräfte, möchte aber auch nicht mein Pflegeteam mit meiner Kritik enttäuschen.
Antwort	Das Arbeitsgesetz sieht für Personen, die in einem Spital arbeiten eine Sonderregelung vor: Sie dürfen 7 Tage aneinander arbeiten, dies jedoch nur unter gewissen Bedingungen. So sind beispielsweise nach diesem 7-tägigen Einsatz 83 Stunden frei zu gewähren (siehe dazu auch den angehängten Auszug aus "200 Fragen und Antworten; Arbeitsrecht Gesundheitswesen). Es ist wichtig, dass Sie diese Ruhezeit erhalten, ansonsten Ihre Gesundheit gefährdet ist. Falls sich diese Vorfälle wiederholen, so empfehlen wir Ihnen, mit uns erneut Kontakt aufzunehmen, da wir als Aufsichtsbehörde intervenieren können (und müssen).
Datum	26.04.2009
Beruf	Vorlehre Restaurationsfachmann/-frau

Stichwort	***Arbeitszeit***
Problemstellung	Ich bin 16 Jahre alt und mache zurzeit eine Vorlehre als Servicefachangestellter. Leider beträgt meine Arbeitszeit statt aus 41-45 Stunden pro Woche, regelmässig 4 und mehr Stunden zusätzlich, da in diesem Restaurant ein häufiger Personalwechsel besteht. Ich bin öfters total übermüdet und auch immer weniger motiviert. Da ich jetzt sogar noch einen freien Tag zum arbeiten hergeben muss, und diesen auch nicht mit Sicherheit kompensieren kann, stellt sich bei mir die Frage, ob die Situation rechtlich überhaupt erlaubt ist.
Antwort	Jugendliche bis zu 18 Jahren unterstehen einem besonderen arbeitsgesetzlichen Schutz. So dürfen sie nicht mehr als 9 Std. pro Tag arbeiten. Gehört der Vorlehrbetrieb der Hotel+Gastro Union, Gastro Suisse, hotellerie suisse oder dem SCA an, gilt für Lernende grundsätzlich die 42-Stunden- Woche. Wie bei den anderen Arbeitnehmenden auch, muss der freie Tag zur Erholung gewährleistet sein. Da wir neu auch die Aufsicht über die Vorlehren ausüben, können wir Ihren Betrieb jederzeit besuchen und mit den Verantwortlichen die Arbeitszeiten/-einsätze besprechen. Selbstverständlich dürfen auch Sie resp. Ihre Eltern den Arbeitgeber auf die Arbeitszeiten ansprechen.
Datum	23.05.2016
Beruf	
Stichwort	***Arbeitszeiten während der Prüfungszeit***
Problemstellung	Ich mache die BMS 1 und habe nächsten Samstag meine schriftliche Mathematikprüfung. Mein Lehrbetrieb ist der Meinung, dass ich die drei Stunden, die die Prüfung dauert, nicht aufschreiben darf. Da ich nur den absoluten Mindestlohn und auch sonst keine Zusätze erhalte, möchte ich zumindest zu meinen Rechten kommen. Daher meine Frage, ist es korrekt, dass der Lehrbetrieb mir die Prüfungszeit am Wochenende nicht bezahlen muss? Ich habe selbst schon etwas recherchiert und folgendes herausgefunden:Im QV-Merkblatt auf ihrer Internetseite steht, dass Prüfungszeit auch Arbeitszeit ist und daher würde nach mir auch Prüfungszeit am Wochenende zu Arbeitszeit zählen. Jedoch steht auch, dass der Arbeitgeber dem Lernenden für die Absolvierung der Prüfung frei geben muss. Man könnte dies Regelung dann auch so verstehen, dass wenn ich am Samstag bereits frei habe, mir nichts gewährt

	werden muss.
Antwort	Es ist tatsächlich so, dass es in vorliegendem Fall unterschiedliche Meinungen gibt. Wir gehen davon aus, dass die Absolvierung der Prüfung zur Ausbildung gehört, resp. den Schluss der Ausbildung darstellt und somit als Arbeitszeit zu rechnen ist, unabhängig, ob die Prüfung an einem Arbeitstag oder einem freien Tag stattfindet.
Datum	06.01.2010
Beruf	Coiffeuse
Stichwort	***Arbeitszeiten***
Problemstellung	Guten Tag, meine Schwester absolviert die Lehre als Coiffeuse. Ihre Chefin hat auf Anfang 2010 neue Arbeitszeiten festgelegt, die wie folgt aussehen: MO: frei DI: Schule MI: 9.00 Uhr - 18.30 Uhr DO: 9.00 Uhr - 18.30 Uhr FR: 9.00 Uhr - 18.30 Uhr SA: 8.00 Uhr - 14.00 Uhr SO: frei Am Mi, Do und Fr hat meine Schwester eine einzige Pause von nur gerade 15 Minuten. Am Sa wird durchgehend, ohne Pause gearbeitet. Wenn man die Stunden pro Woche ausrechnet ergeben sich nicht mehr als 43 Stunden, was dem Lehrvertrag entspricht. Ist es jedoch zulässig, dass pro Tag 9,5 Stunden, mit nur 15 Minuten Mittagspause, gearbeitet wird? Entspricht dies dem Arbeitsgesetz für Coiffeurlehrlinge?
Antwort	Als Erstes möchten wir erwähnen, dass eine lernende Person unter 18 Jahren nicht mehr als 9 Std. pro Tag arbeiten darf (effektiv zu leistende Arbeitszeit). Wird 9 Stunden pro Tag gearbeitet, so muss eine Mindestpause von einer halben Stunde gewährt werden (diese Pause ist vorzugsweise gegen Mittag zu gewähren, sie muss aber nicht bezahlt werden). Am Samstag muss nach spätestens 51/2 Stunden eine Pause von einer Viertelstunde gewährt werden. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Datum	16.2.2010
Beruf	Pharma-Assistentin
Stichwort	***Arbeitszeiten am Samstag***
Problemstellung	Kann mein Chef von mir verlangen, dass ich JEDEN Samstag arbeite?

	Bis jetzt habe ich nur 2 Samstage frei bekommen, weil sie in den Ferien lagen. Wenn ich an einem Samstag frei haben möchte, müsste ich einen Ferientag opfern. Darf er das von mir verlangen?
Antwort	Der Samstag ist ein "ganz normaler" Arbeitstag, d.h. Ihr Berufsbildner kann grundsätzlich von Ihnen verlangen, an einem Samstag zu arbeiten. Ist Ihre Arbeitszeit auf 6 Wochentage (Montag bis und mit Samstag) verteilt, so haben Sie einen halben Freitag während dieser Zeit zugute. Ob Sie für einen freien Samstag einen Ferientag einsetzen müssen, können wir nicht abschliessend beurteilen. Hier stellt sich die Frage, wie die anderen Angestellten an Samstagen arbeiten müssen, resp. ob sie teilweise an einem Samstag frei haben. Wäre dies der Fall, so müsste auch Ihnen ein freier Samstag gewährt werden.
Datum	31.08.2016
Beruf	Fachfrau Leder + Textil
Stichwort	***Arbeitszeiten an einem Schultag***
Problemstellung	Guten Tag, ich bin 34 Jahre alt und mache eine Zweitausbildung zur Fachfrau Leder + Textil und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Ich wohne in Seedorf (Kanton Bern), mein Lehrbetrieb ist bei Thun und meine Berufsschule in Zofingen (Kanton Aargau). Meine Schulzeit ist ab diesem Lehrjahr neu, von 9-14.15 Uhr. Ich brauche mit dem Auto eine gute Stunde vom Lehrbetrieb sowie auch von zu Hause in die Berufsschule (und zurück). Ich muss ja eigentlich nach der Schule ins Geschäft um die restliche Zeit (ca. 2 h) noch zu arbeiten. Nun kommen wir zu meiner eigentlichen Frage. Mein Chef hat mir vorgeschlagen, dass ich auf 1 Woche Ferien verzichte (von 25 Tage auf 20 Tage) und dafür nach der Schule nicht kommen brauche. Mir käme das zwar entgegen, wegen der vielen Fahrerei aber geht das? Anders herum würde ich aber permanent am Schultag Minuszeit machen, da mein Chef mir die Fahrzeit nicht anrechnet und das ist pro Strecke ungefähr eine Stunde. Wie könnten wir das am Besten lösen, bzw. welche Regelungen sind dafür vorgesehen???
Antwort	fsfachschultag als ganzer Arbeitstag. Falls es weniger als 6 Lektionen sind, so müssten Sie zurück in den Lehrbetrieb, hier würde aber der Weg als Arbeitszeit gelten. Zudem müsste berechnet werden, ob der Weg von Ihnen zur Berufsfachschule länger ist als der Weg zum Lehrbetrieb. Falls ja, dürften Sie die Differenz auch als Arbeitszeit verrechen.

Datum	27.07.18
Beruf	Tierpflegerin/Tierpfleger EFZ
Stichwort	***Arbeiten am 1. August***
Problemstellung	Hallo ich werde im august di lehre als tierpflegerin beginnen wie ist das mit dem ersten august muss meine chefin mir frei geben oder wie ist dieses geregelt?
Antwort	Der Bundesfeiertag (1. August) ist der einzige eidgenössisch geregelte Feiertag. Er ist arbeitsrechtlich den Sonntagen gleichgestellt und bezahlt (Art. 110 Abs. 3 BV). Ausbildungsbetriebe von Tierpfleger/Tierpflegerinnen EFZ sind von der Bewilligungspflicht für Nacht- und Sonntagsarbeit in der beruflichen Grundbildung befreit (ArGV II). Somit kann Ihr Lehrbetrieb verlangen, dass Sie am 1. August arbeiten. Folgendes ist dabei zu beachten: - Er wird der Anzahl der Feiertage nach Art. 18 ArG nicht angerechnet. - Für den Bundesfeiertag besteht volle Lohnzahlungspflicht durch den Arbeitgeber
Datum	01.03.2011
Beruf	Pharma-Assistentin
Stichwort	***Arztbesuch***
Problemstellung	Ich habe einige Probleme in meinem Lehrbetrieb. Einerseits fühle ich mich von meinem Lehrmeister nicht verstanden und auch nicht akzeptiert. Wenn ich z.B. morgens die Apotheke betrete und Grüsse, dreht mein Lehrmeister sich ab und läuft davon ohne zu Grüssen oder mich nur zu beachten. Ich habe nächste Woche einen Zahnarzttermin, als ich Ihn darüber informierte, sagte er mir, dass ich die Zeit die ich fehlen werde kompensieren müsse. Da mein Zahnarzt an meinem Freitag (Samstag) nicht arbeitet ist es mir nicht möglich einen Termin in meiner Freizeit zu bekommen. Bin ich verpflichtet diese Zeit nachzuarbeiten?
Antwort	Wenn Sie einen Arzttermin haben, der nicht anders als in der Arbeitszeit wahrgenommen werden kann, dann hat der Betrieb ihnen frei zu geben. Die Zeit muss nicht nachgeholt werden. Verschiedene (Gross-)Betriebe geben für die Arztbesuche einfach eine Pauschale (in der Regel 1 Stunde), sodass eine gewisse Zeit auf Freizeit fällt - auch diese Regelung ist grundsätzlich in Ordnung.
Datum	25.06.2009
Beruf	Köchin (Vorlehre)
Stichwort	***Arztzeugnis***

Problemstellung	Letzte Woche war ich von anfangs Woche an krank - Erbrechen und Durchfall non-stop. Am Donnerstag musste ich wieder zur Arbeit, was ich auch gemacht habe. Mein Chef hat mich wieder Blöd "angemacht" (ich sehe bleich aus = weniger Ausgang und so) obwohl ich gesagt habe dass ich nicht "zwäg bin". Am Freitag ist es dann definitiv nicht gegangen und ich bin Fr und Sa nicht bei der arbeit gewesen. So und Mo habe ich immer frei, Di und Mi Schule. Diese Woche ist also heute mein erster Arbeitstag und der Chef hat mich schon wieder zusammengeschissen und verlangt von mir ein Arztzeugnis für die zwei Tage von letzter Woche. Da ich nicht beim Arzt war (meine Mutter hatte Medis die halfen) habe ich das nicht. Muss ich dieses bringen?
Antwort	Wenn der Betrieb will, so kann er vom ersten Tag Krankheit an ein Arztzeugnis verlangen (was aber recht selten vorkommt).
Datum	01.03.2011
Beruf	Detailhandelsassistentin
Stichwort	***Arztzeugnis (nach Operation)***
Problemstellung	Ich bin am Mittwoch am Knie operiert worden und werde ca. für 3 Monate 100% arbeitsunfähig sein. Zur Schule zu gehen werde ich versuchen. Nun habe ich nächsten Freitag einen Ük-Kurs, wenn ich nicht hin gehe, gibt es im Zeugnis eine 1, heisst es. Wenn ich aber noch so Schmerzen habe, weiss ich nicht, wie ich das machen soll. Was könnte ich tun?
Antwort	Wenn Sie über ein Arztzeugnis verfügen, so ist es klar, dass Sie an dem üK nicht teilnehmen können und diesen allenfalls nachholen müssen. Wir raten Ihnen, sofort eine Kopie des Arztzeugnisses dem üK-Veranstalter zukommen zu lassen und ihn zu informieren, dass Sie nicht am üK teilnehmen können. Falls es Probleme geben sollte, so können Sie uns jederzeit miteinbeziehen, und wir werden die Angelegenheit mit dem üK-Veranstalter klären. Wenn Sie künftig die Schule besuchen wollen, dann empfehlen wir Ihnen ein spezielles Arztzeugnis ausstellen zu lassen, das differenziert, zwischen der Arbeitsunfähigkeit im Betrieb und der Arbeitsfähigkeit in der Schule, ansonsten Sie allenfalls Schwierigkeiten mit dem Betrieb haben werden.
Datum	20.08.2009
Beruf	Kauffrau
Stichwort	***Aufgaben während der Arbeitszeit***
Problemstellung	Darf man in der Lehre als Kauffrau während der Arbeitszeit Aufgaben machen?
Antwort	Natürlich raten wir den Lehrbetrieben, den Lernenden eine gewisse Zeit für die Hausaufgaben zur Verfügung zu stellen, weil dies eigentlich auch zu einer umfassenden Ausbildung

	gehört. Die Lehrbetriebe sind aber grund-sätzlich frei zu entscheiden, ob ihre Lernenden während der Arbeitszeit auch an ihren Hausaufgaben arbeiten dürfen.
Datum	14.06.2009
Beruf	Informatiker way-up
Stichwort	***Auflösung vor Lehrbeginn***
Problemstellung	Ich müsste dringend wissen, wie ich eine Kündigung für einen Lehrvertrag schreibe, bevor ich die Lehre überhaupt begonnen habe. Es handelt sich hierbei um eine Lehrstelle als "Informatiker way-up" in Bern bei der Post. Als "Absicherung" habe ich den Vertrag bereits unterschrieben und vom Kanton Bern auch bestätigt zurück erhalten. Unterdessen habe ich jedoch auch die Zusage von einer bedeutend attraktiveren Stelle erhalten und habe dort zugesagt. Beginn der Lehre wäre der 01.08.09. Es handelt sich um einen "normalen" Lehrvertrag, welcher sich ausdrücklich an die Gesetzgebung des OR hält. Gibt es besondere Punkte die ich bei einem Kündigungsschreiben beachten muss? (Angabe von Gründen, Zurücksenden des Exemplars des Lehrvertrags, Einschreiben, etc.)?
Antwort	Eigentlich ist der Grund "eine attraktivere Stelle gefunden zu haben" kein wichtiger Grund zur Auflösung des Lehrverhältnisses. Da aber das Lehrverhältnis während der Probezeit nach Ablauf einer siebentägigen Frist aufgelöst werden kann, kann es vorkommen, dass die lernende Person die Lehrstelle antritt...und dann rasch wieder verlässt. Wir empfehlen Ihnen, mit der Post Kontakt aufzunehmen und Ihre Situation zu erläutern. Vielleicht kommt dann eine gemeinsame Vereinbarung zustande (Nichtantreten der Lehrstelle) oder die Post wünscht von Ihnen ein Kündigungsschreiben. Gerne möchten wir Sie noch auf OR Art. 337d Aufmerksam machen: dort ist festegehalten, dass Arbeitnehmende, welche ohne wichtigen Grund die Arbeitsstelle nicht antreten, schadenersatzpflichtig werden. In der Regel sehen die Lehrbetriebe jedoch davon ab.
Datum	06.09.2011
Beruf	FaBe

Stichwort	***Auflösung des LV in der Probezeit***
Problemstellung	Ich habe gerade erst eine Lehre als FaGe begonne. Leider fühle ich mich in diesem Team sehr unwohl und nicht verstanden! Der Beruf würde mir aber gefallen und auch in der Schule ist alles gut. Jetzt ist meine frage ob es möglich ist den Betrieb zu wechseln und zwar so schnell wie möglich ?
Antwort	Wir gehen davon aus, dass Sie sich noch in der Probezeit (ist in Ihrem Lehvertrag ersichtlich und dauert mind. 1 und max. 3 Monate) befinden. Ist dies der Fall, so können Sie unter Berücksichtigung einer 7-tägigen Kündigungsfrist jeweils auf Ende Woche künden. Sollte die Probezeit abgelaufen sein, so müssen Sie Gründe für eine sofortige Auflösung geltend machen können.
Datum	27.10.2014
Beruf	Kaufmann
Stichwort	***Auflösung des LV einseitig***
Problemstellung	Ich habe einige Male meine Zeiterfassung zu meinen Gunsten falsch erfasst. Nun ist dies rausgekommen und ich hatte ein Gespräch mit meiner rechtlichen Vorgesetzten. Sie hat mir ins Gewissen geredet und ich habe meinen Fehler auch eingesehen. Jedoch konnte Sie mir die Massnahmen, welche dies nach sich ziehen wird nicht vorhersagen. Sie meinte zwar sie wolle mir nicht künden aber sie kann mir auch keine "massgeschneiderte Lösung" anbieten. Nun bange ich um meinen Ausbildungsplatz und weiss nicht was tun... Selbstverständlich betrüge ich meinen Arbeitgeber (die Post) ab sofort nie mehr. Ist dies ein Grund zu einer fristlosen Kündigung wenn ich mir vorher nichts habe zu Schulden lassen kommen und meine Leistungen in der Berufsschule und ansonsten im Lehrbetrieb stimmen?
Antwort	Das Lehrverhältnis ist ein besonders schützenswertes Arbeitsverhältnis und das heisst, es müssen sehr wichtige Gründe für eine fristlose Auflösung vorliegen. Nun könnte der Lehrbetrieb argumentieren, dass sein Vertrauen schwer gelitten hat, und es für ihn unzumutbar sei, das Lehrverhältnis weiterzuführen. Ob genug wichtige Gründe vorliegen, das müsste letztendlich das Arbeitsgericht entscheiden. Wie ist das weitere Vorgehen im Betrieb? Wissen Sie, bis wann Sie einen Entscheid erwarten können? Erhalten Sie

	ein Protokoll des bereits geführten Gesprächs?
Datum	16.06.2017
Beruf	Logisitiker/Distribution
Stichwort	***Auflösung des LV auf Grund Krankheit***
Problemstellung	Ich war schon 3 Wochen Krankgeschrieben wegen einer Sehnenscheidenentzündung jetzt ist es aber wieder schlimmer geworden seit ich wieder Arbeite. Nun habe ich Angst, dass wenn ich nochmals Krankgeschrieben werde mir gekündigt wird, darf mir wegen Krankheit gekündigt werden?
Antwort	Eine Auflösung des laufenden Lehrvertrages infolge Krankheit ist einzig möglich, wenn der Lehrbetrieb darlegt, dass die für Ihren Beruf erforderlichen Bildungsziele nicht erreicht werden können. Sind Sie länger krankheitshalber abwesend kann auch eine Verlängerung der Lehrdauer in Betracht gezogen werden – hier müssten jedoch beide Lehrvertragsparteien damit einverstanden sein. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn der behandelnde Arzt mit Ihrem Lehrbetrieb Kontakt aufnimmt und die Sachlage schildert, dies müssten jedoch Sie entscheiden.
Datum	21.04.2011
Beruf	FaBe
Stichwort	***Auflösung des LV vorzeitig***
Problemstellung	Ich bin im ersten Lehrjahr als Fachfrau Behindertenbetreuung. Meine Aufgaben bestehen dort überwiegend aus dem Kochen. Wenn ich von 7 - 16 Uhr arbeite, besteht mein Tagesablauf darin zu kochen (während desssen nur 1 Betreute auf der Gruppe ist) und nach dem Mittagessen die Medis zu richten und das wars. Es macht mich einfach unzufrieden, dass meine Ausbildung zu 80% nur aus Kochen besteht. Der Lehrbetrieb teilte mir auch mit, dass in diesem Heim andere Aufgaben fast nicht zu finden sind. Gäbe es die Möglichkeit meine Lehre in einem anderen Lehrbetrieb fortzuführen? Wie würde der Vorgang aussehen und wie sicher wäre es, dass ich an einem anderen Ort weiterfahren könnte?
Antwort	Bei einem Lehrvertrag handelt es sich um einen sogenannten befristeten Vertrag. Das heisst, die vorzeitige Auflösung ist nur möglich, wenn beide Parteien einverstanden sind...oder wenn wichtige Gründe vorliegen. Einer davon könnte sein, dass der Lehrbetrieb den Lernenden nicht die Bildungsinhalte vermittelt, die in der Bildungsverordnung resp. im Bildungsplan vorgesehen sind. Das muss jedoch gut

	abgeklärt werden. Ihre Ausbildungsberaterin wird mit Ihnen in Verbindung setzen, um sich ein Bild zu machen, wie die Ausbildungssituation in Ihrem Lehrbetrieb aussieht. Auch wird sie mehr Information dazu beisteuern können, wie viele Lehrbetriebe im Moment Interesse an der Ausbildung FaBe Behindertenbereich haben.
Datum	25.08.2009
Beruf	Pharma-Assistentin
Stichwort	***BMS***
Problemstellung	Meine Tochter lernt Pharma-Assistentin bei Coop vitaliti. Beim Abschluss des Lehrvertrages stellte sich auch die Frage ob Sie lehrbegleitend die BMS machen will. Wobe i Grundsätzlich der Lehrbetrieb das unterstützen würde. Wir haben uns geeinigt das unsere Tochter den lehr-begleitenden-BMS Vorkurs im zweiten und dritte Lehrjahr besucht. Nun ist der Kurs an einem Nachmittag. Jetzt will der Lehrbetrieb diesen Nachmittag nur mit 2Std vergüten das würde heissen das unsere Tochter pro Woche 2Std Arbeitszeit fehlt und Sie diese nachholen muss. Frage wie ist die Rechtslage?
Antwort	Wir gehen davon aus, dass es sich beim Vorkurs um einen Freikurs handelt. Und diesen dürfen die Lenenden (wenn ihre Leistungen in Ordnung sind) bis zu einem halben Tag ohne Lohn- und Zeitabzug besuchen. Demnach wäre das Vorgehen des Lehrbetriebes nicht korrekt.
Datum	24.3.2009
Beruf	Keramiker/in
Stichwort	***Berufsbildner/in fehlt***
Problemstellung	Was passiert wenn für einen Auszubildenden kein Ausbildner mehr zustelle ist? Der Chef ist auch noch da, nur hat dieser nie Zeit... Müssen Ausbildner ein zusätzliche Ausbildung machen um Lehrlinge auszubilden? Was passiert wenn sie dies nicht haben?
Antwort	Für jeden Beruf steht fest, wieviele Fachleute es benötigt, um Lernende auszbilden zu können. Sind zuwenig Fachleute vorhanden, so müssen wir als Ausbildungsberatung intervenieren. Was die Ausbildung der Fachleute betrifft, so müssen sie den Kurs für Berufsbildner/innen absolviert haben.
Datum	13.09.2014
Beruf	Zeichner EFZ
Stichwort	***Berufsbildnerkurs fehlt***
Problemstellung	Was ist, wenn die Lehrmeisterin noch keinen Lehrmeisterkurs

	absolviert hat? Muss ich auf sie hören was sie sagt und will oder nicht? Ich habe es nicht so gut mit ihr, menschlich.
Antwort	Unabhängig davon, ob Ihre Berufsbildnerin (Lehrmeisterin) bereits über den Kurs verfügt oder nicht, so ist sie weisungs-berechtigt. Wenn sich zwischenmenschliche Probleme ergeben, so wäre es sicher richtig, gemeinsam das Gespräch zu suchen und auch die Chefin/den Chef zu informieren (wenn es sich nicht um dieselbe Person handelt).
Datum	29.11.2010
Beruf	Automobilfachmann
Stichwort	***Probleme mit der Beruffachschullehrkraft***
Problemstellung	ur zeit habe ich, und der grösste teil meine Klasse ziemliche Probleme mit unserem Berufskundelehrer. Wir habe alle sehr schlechte Noten, die meisten von uns werden im Zeugnis ungenügend sein. Der BKU Lehrer hat uns schon mehrmal vorgeworfen das wir die schlechteste Klasse sind die er je gehabt hat. Er beschuldet uns immer und immer wieder das wir viel zu wenig aufgaben machen. Dies drift sicher auf paar wenige zu. Jedoch die meisten machen genug aufgaben. Ich mache seit Wochen immer ca 10 h pro Woche aufgaben. Daher ist meine Freizeit, so wie Schlafzeit total eingeschränkt und wird immer mehr zur Belastung. Das Problem ist das er uns viel zu viel aufgaben git, was sich wöchentlich gegen 10 h sumiert. Daher ist es für mich/uns ziemlich schwierig abzuschätzen was wichtig ist und was nicht. Was dazu führt das ich die aufgaben zwar mache, jedoch ist bei diesr Menge nur das minimum möglich, sowie es mehr ein Erledigen ist als ein lehren. Bei uns in der Klasse kommt es langsam zur Ausprache mit dem BKU Lehrer. Wir habe ihm jeder für sich persönlich ein Brief geschrieben, mit den Sachen die uns stören, und die wir beanstanden bzw nicht klar kommen. Näxte Woche werden wir mit ihm jeder ein Einzelgespräch habe, in dem er Stellungsnahme zu unseren Briefen nimmt. Jedoch habe ich nicht das Gefühl das es eine Verbesserung gibt. Dies Aufgrund seines allgemeinem Verhalten, sowie der tatsache das er heute ein Mitschlüre zimlich "zussamengeschiessen" hatte, aufgrund dem Brief der mein Mitschüller geschrieben hatte. Deshalb bin ich im moment zimlich rahtloss wie ich und meine Mitschüller mit dieser Situation umgehen sollen.
Antwort	Es tut uns sehr leid, dass sich in der Berufsfachschule Probleme ergeben haben, wir nehmen Ihr Anliegen sehr ernst.

	Wichtig ist, dass die Klasse - oder zumindest ein Teil von ihr - mit dem Abteilungsleiter berufliche Grundbildung Kontakt aufnimmt und ihm die Probleme schildert, die mit dem BKU-Lehrer zusammenhängen. Sie dürfen sich auch an den Rektor wenden, auch er ist dafür da, dass es keine Unstimmigkeiten in Ihrer Klasse gibt resp. Sie nicht Angst vor einer Lehrperson haben müssen. Ihr Mail ist auch an unsere Berufsschulinspektorin weiter geleitet worden. Sie wird mit dem Rektor Kontakt aufnehmen und nachfragen, ob sie von den Problemen in Ihrer Klasse wissen und was dagegen unternommen wird. Falls sich weitere Fragen ergeben oder Sie noch über das Vorgehen sprechen möchten, so zögern Sie nicht, uns anzurufen.
Datum	19.03.2014
Beruf	Detailhandelsfachfrau Autoteile-Logistik/Bewirtschaftung
Stichwort	***Berufsfremde Arbeiten***
Problemstellung	Ich bin Lernende in einem Nutzfahrzeugbetrieb. Dies ist meine 2. Ausbildung, somit bin ich im Besitz eines PKW-Führerausweises. Wir liefern auch Ersatzteile aus jedoch ist unsere Kurierfahrerin nur morgens da. Ich habe richtig Panik wenn ich Teile ausliefern muss und den Weg nicht kenne. Mein Chef will jedoch dass ich nachmittags oder wenn die Kurierfahrerin ferien hat ich ihre Arbeit mache. Ich habe aber Angst da ich 1. die Prüfung noch nicht solange habe und ich bekomme wie Panikattacken wenn ich ausliefern muss. Kann mein Chef mich zwingen Ersatzteile auszuliefern? gehört das zu meiner Ausbildung dazu? Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen oder haben ein paar Tips! Merci
Antwort	Grundsätzlich gehört der Kurierdienst nicht zu Ihrer Ausbildung. Es kann vielleicht einmal vorkommen, dass Sie in einem Notfall einspringen. Dies darf aber nicht regelmässig sein. Sicher ist es sinnvoll, wenn Sie mit der für Sie zuständigen Ausbildungsberaterin telefonisch in Verbindung setzen. Da aus Ihrem Mail keine nachvollziehbaren Koordinaten ersichtlich sind, erhalten Sie den Link zur Berufszuteilungsliste, damit Sie selber ermitteln können, welche Ausbildungsberaterin für Sie zuständig ist:
Datum	06.12.2010
Beruf	Automatikmonteur
Stichwort	***Falsche Berufswahl***
Problemstellung	Ich bin im ersten Lehrjahr und es gefällt mir überhaupt nicht. Der Beruf gefällt mir nicht und die Firma auch nicht. Wie kann ich meine Lehrstelle wechseln.

Antwort	Wenn Ihnen der Beruf tatsächlich nicht gefällt, so wäre es sicher sinnvoll, mit der Berufsberatung Kontakt aufzunehmen und einen Termin zu vereinbaren. Denn es würde um eine neue Standortbestimmung gehen: welcher Beruf passt zu Ihnen, welches sind Ihre Talente und Wünsche. Liegt es aber doch eher am aktuellen Lehrbetrieb, so können Sie sich jederzeit mit Ihrem Ausbildungsberater xxx in Verbindung setzen, welcher Sie bei der Suche nach einer neuen Lehrstelle als Automatikmonteur unterstützt.
Datum	09.01.2012
Beruf	
Stichwort	***Curriculum vitae***
Problemstellung	Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier richtig bin. Jedoch möchte ich mich für eine Lehrstelle 2012 bewerben und brauche (Hintergrund-)Informationen für meinen Lebenslauf. Wie gibt man eine länger dauernde Krankheit an? Ich lag nach einem Unfall 1 Jahr im Koma mit anschliessend mehreren Monaten Rehabilitation. Mittlerweile bin ich, nach Praktika auch schon fast 20. Wie reagiert ein Lehrbetrieb, wenn man "Krankheit" im CV zwar nennt, aber nicht alles erzählen will? Eher negativ? Fällt eine Bewerbung mit solchem Inhalt im CV von Anfang an (negativ) auf - oder hängt dies von der Branche ab? Oder erfindet man an dieser Stelle am besten etwas? Wo dann vielleicht auch Rechtliches schon mitspielt? Oder muss man da nirgendwo Bedenken haben oder ist das ganz unabhängig vom "Recht"?
Antwort	Wichtig ist, dass Ihr Lebenslauf nachvollziehbar und komplett ist. Deshalb sollte auch die Dauer des unfallbedingte Ausfalls erwähnt werden. In die Tiefe müssen Sie nicht gehen, aber "erfinden" sollen Sie auch nichts. Wenn Sie darlegen können, weshalb Sie mit beinahe 20 Jahren eine Lehrstelle suchen, sollte dies keine negativen Konsequenzen nach sich ziehen. Wichtig ist, dass Sie alle Arbeitseinsätze und Praktikas oder auch sonstige Tätigkeiten aufführen.
Datum	18.08.2015
Beruf	Detailhandelsfachfrau
Stichwort	***Diebstahl***
Problemstellung	Ich bin 17 Jahre alt und habe am 3. August 2015 meine Lehre begonnen und zwar im Detailhandelsbereich. Nun habe ich eine Frage bezüglich einer Straftat. Ich wollte heute in der Migros etwas für ca. 2.- mitgehen lassen und wurde vom Ladendetektiv erwischt. Ich bereue es zutiefst und werde so etwas nie mehr machen! Ich habe ein schlechtes Gewissen und fühle mich hundeelend. Er hat mich anschliessend in sein Büro genommen und meine Personalien aufgenommen. Name, Adresse, Heimatort

	und Beruf. Auch den Namen meiner Mutter und ihre Telefonnummer. Ich habe ihm wahrheitsgemäss geantwortet, er kontaktierte meine Mutter und sagte zum Schluss: Wir werden keine Strafanzeige erstatten, du wirst kein Hausverbot bekommen und die Umtriebskosten werden dir auch erspart. Nun stelle ich mir aber die Frage ob mein Chef von diesem Vorfall erfahren wird, da der Detektiv mich nach meinem Beruf gefragt hat und wenn man meinen Namen und meinen Beruf bei Google eingibt, erfährt man wo ich arbeite.
Antwort	Grundsätzlich darf die Migros resp. der Ladendedetektiv keinen Kontakt mit Ihrem Lehrbetrieb aufnehmen. Mit Ihrer Mutter als gesetzliche Vertretung darf natürlich Kontakt aufgenommen werden. Allenfalls wäre es sinnvoll, wenn Ihre Mutter mit der Migros telefoniert - wenn dies nicht bereits geschehen ist - und sie bittet, den Lehrbetrieb nicht zu informieren.
Datum	28.09.2011
Beruf	Kauffrau
Stichwort	***Dispensation Prüfungsfächer***
Problemstellung	Ich bin im 3. Lehrjahr und mache eine Ausbildung als Kauffrau. Vor dieser Lehre habe ich die Lehre als Detailhandelsfachfrau abgeschlossen. Meine Frage ist, muss ich in allen Fächern die Prüfungen absolvieren oder kann ich diverse Fächer sein lassen?
Antwort	Aufgrund Ihrer Vorbildung hätten Sie allenfalls - unter der Voraussetzung, dass auch Ihr Lehrbetrieb damit einverstanden gewesen wäre - eine um ein Jahr verkürzte Lehre absolvieren können. Scheinbar hat jedoch Ihr Lehrbetrieb von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht. So oder so müssen Sie jedoch anlässlich der Lehrabschlussprüfung alle Fächer absolvieren. Die ähnlich gelagerten Fächer, welche Sie als gelernte Detailhandelsfachfrau bereits einmal absolvierten, entsprechen nicht dem Niveau, das Sie am Qualifikationsverfahren als Kauffrau durchlaufen werden.
Datum	27.4.2010
Beruf	Hotelfachfrau
Stichwort	***Falsche Berufswahl***
Problemstellung	Ich möchte die Lehre abbrechen,weil ich doch herausgefunden habe, dass ich nicht so zum Beruf passe.Meine Eltern sind jedoch dagegen. Sie finden, ich soll

	die Lehre unbedingt beenden, auch wenn ich nicht mehr gross Freude daran habe.(Es sei wichtig, einen Lehrabschluss zu haben...) Gerne würd ich mich mehr auf die Sprachen spezialisieren, doch (z.B) als Dolmetscherin kann man keinen Lehrabschluss machen. Aber zu gerne würde ich etwas anderes machen... Was soll ich tun, an wen muss ich mich wenden?
Antwort	Wie telefonisch vereinbart, werden Sie als Erstes einen Termin bei der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vereinbaren, damit Ihre Neigungen und Stärken abgeklärt werden können. Falls Fragen/Probleme auftauchen, so können Sie sich gerne wieder an uns wenden.
Datum	01.03.2011
Beruf	Pharma-Assistentin
Stichwort	***Freikurse/Vorkurse***
	Heute teilte ich ihm mit, dass ich ab kommendem Lehrjahr gerne den Vorkurs für die BMS belegen möchte. Meine Zeugnisnoten im 1.Semester waren zwischen 5 und 5.5 und deshalb möchte ich diesen Kurs unbedingt belegen. Er sagte mir, dass dies normalerweise in der Freizeit zu absolvieren ist und er es nicht gerne sieht, wenn ich diese Weiterbildung machen würde. In der Schule informierten sie uns darüber, dass diese Zeit vom Lehrgeschäft zur Verfügung gestellt werden muss. Schreiben Sie mir bitte, wie es Rechtlich aussieht?
Antwort	Bei den Vorkursen ist es so, dass diese wie Freikurse gehandhabt werden: verfügen Sie über gute schulische wie betriebliche Leistungen, so dürfen Sie den Vorkurs besuchen. Er gehört zur Arbeitszeit, falls er nicht abends angeboten wird. Ein anderes Problem ist natürlich, dass der Lehrbetrieb offenbar grundsätzlich gegen den Besuch von Frei- resp. Vorkursen ist. Wir schlagen Ihnen vor, gemeinsam mit Ihren Eltern nochmals das Gespräch mit dem Lehrbetrieb zu suchen. Falls Sie glauben, dies nütze nichts, so können Sie selbstverständlich auch uns resp. Ihre Ausbildungsberaterin beiziehen, welche in diesem Fall vermitteln kann und letztendlich auch entscheidet, ob Sie den Vorkurs besuchen können.
Datum	14.07.2009
Beruf	Informatiker
Stichwort	***Bewerbungsdossier***
Problemstellung	Ich würde gerne wissen, ob ich mein Bewerbungsdossier zurückfordern kann, wenn ich einen bereits unterschriebenen Lehrvertrag im gegenseitigen Einverständnis vor Antritt der Lehrstelle wieder gekündigt habe?

Antwort	Wir gehen davon aus, dass hier - wie bei anderen Kündigungen auch - das Dossier im Betrieb bleibt. Aufgrund der etwas speziellen Situation in Ihrem Fall kann es sein, dass der Betrieb von sich aus das Dossier zurück schickt. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Wunsch direkt dem Betrieb zu unterbreiten.
Datum	21.02.2011
Beruf	Buchbinder
Stichwort	***Eltern bei Aussprachen/Gespräch beiziehen***
Problemstellung	Zurzeit hat er grosse Schwierigkeiten mit den beiden Ausbildnerinnen und irgendwie wissen wir nicht mehr weiter. Morgen hat er wieder ein Gespräch. Er weiss vorher nie über was gesprochen wird und er konnte bei niemandem darüber reden/ sein Sicht darlegen. Auch Morgen wird die Chefin als Zuhörerin am Gespräch teilnehmen. Er kann nicht mehr schlafen und ist sehr unkonzentriert. An wen kann er sich wenden, wer könnte ihn bei Gesprächen unterstützen?
Antwort	Grundsätzlich können die Eltern/kann ein Elternteil immer an einem Gespräch teilnehmen und so die lernende Person unterstützen. Aber natürlich kann auch unsere Ausbildungsberatung für ein Gespräch beigezogen werden. Unsere AusbildungsberaterInnen vermitteln unter den Lehrvertragsparteien und üben die Aufsicht über die Lehrverhältnisse aus. Beim Beruf Ihres Sohnes wurde die Arbeit der Ausbildungsberatung teilweise an den Berufsverband viscom delegiert. Wenn es eilt, so kann selbstverständlich auch jemand von unseren AusbildungsberaterInnen an einem Gespräch teilnehmen.
Datum	20.10.2011
Beruf	Hotelfachfrau
Stichwort	***Essenspauschale (Abzug)***
Problemstellung	Ich will wissen ob es zulässig ist mir jeden Monat Fr. 80.-- vom Lohn abzuziehen für Getränke die ich aber selber mitbringe.
Antwort	Wir gehen davon aus, dass es sich bei dieser Pauschale um eine reine Getränkepauschale handelt (also ohne Essen). Konsumieren Sie tatsächlich nie etwas im Betrieb, so kann dieser Betrag nicht abgezogen werden. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Datum	11.07.2014
Beruf	Carrosserie-Spengler
Stichwort	***Einseitige Lehrvertragsauflösung***
Problemstellung	Mein Sohn hat im August 2013 die Lehre als Carrosserie-Spengler begonnen. Nach dem 1. Zeugnis wurden wir (Eltern) in den Lehrbetrieb gerufen. Bereits damals (das war

	im Februar 2014) hat man uns zu verstehen gegeben, dass unser Sohn besser einen anderen Beruf erlernen sollte. Aber die Betreuerin und wir Eltern wussten alle das unser Sohn sehr motiviert ist und gerne diese Arbeit macht. Es liegt also "nur" an den Noten. Wir mussten unseren Sohn verteidigen und sagten das er erst seit dem 30. Januar 2014 den Stützkurs besuchen konnte und hofften das er sich damit in der Schule verbessern würde. Dazu kam noch dass er 4 Wochen in eine anderen Garage die (mittlerweile) neu eröffnet hat, putzen gehen musste. Also verblieben wir, das alle unserem Sohn noch eine Chance geben würden und nach dem nächsten ÜK, der Ende März 2014 war, nach Ostern 2014 noch einmal zusammensitzen würden. Wir haben dann aber nichts mehr gehört von diesem Termin und dachten Sie wären nun zufrieden mit unserem Sohn. Nun ist das 2. Zeugnis gekommen und die Besitzerin der Carrosserie hat zuerst unser Sohn ins Büro gerufen und ihm wegen den schlechten Noten gefragt was er im Sinn hätte wie es weitergehen soll. Sie hat ihm nahegelegt sich einen anderen Beruf zu überlegen, weil es ja in der Schule, in Zukunft, immer schwieriger werden würde. Er hat sich nicht gross geäussert aber ihr deutlich gesagt das er die Lehre weitermachen wolle. Heute Abend hat uns diese Frau angerufen und mir am Telefon gefragt was wir machen wollen wegen den schlechten Noten unseres Sohnes. Ich habe ihr zur Antwort gegeben das ich solche Sachen nicht am Telefon diskutieren möchte. Daraufhin hat sie uns vorgeschlagen uns zu treffen. Damit bin ich einverstanden, nur habe ich ein bisschen Angst weil der Termin schon bald stattfinden soll. Habe keine Ahnung wie wir uns verhalten sollen da wir jetzt gemerkt haben dass sie ihn sowieso nicht im Betrieb behalten will. Wir möchten aber nicht unvorbereitet an diesen Termin. Haben Sie Tipps für uns, wie wir vorgehen sollen? Kann der Lehrbetrieb, ohne unser Einverständnis, den Lehrvertrag auflösen? Wenn sich unser Sohn überlegen würde eine ganz andere Lehre zu machen, dürften wir dann verlangen dass sie ihn noch so lange dort behalten bis er etwas neues gefunden hat? Wenn sich unser Sohn neu orientieren möchte und an Termine im BIZ oder an Vorstellungsgespräche gehen sollte, können wir verlangen das es während der Arbeitszeit erledigt werden kann? Oder sollte er für solche Termine seine Ferientage nehmen? Und wenn er schnuppern gehen muss? Wo könnte sich unser Sohn jetzt (in der Ferienzeit) beraten lassen, wie es weiter gehen soll und unabhängig von Eltern und Lehrbetrieb? Er hat ab 20. Juli Ferien, dürfte er während diesen Ferien einfach irgendwo schnuppern gehen oder muss man das dem jetzigen Lehrbetrieb mitteilen?
Antwort	Wenn Sie sich vor dem Gespräch etwas fürchten, so können

	Sie beim Lehrbetrieb deponieren, dass Ihre Familie die Teilnahme unserer Ausbildungsberatung wünscht. Eine unserer Aufgaben sind derartige Klärungsgespräche. Es wird jeweils auch ein Protokoll zuhanden der Lehrvertragsparteien erstellt. Was nun Ihre Fragen im Konkreten betreffen: kann der Lehrbetrieb darlegen, dass eine lernende Person das Lehrziel (erfolgreicher Lehrabschluss) kaum erreicht resp. erreichen kann, so wäre dies ein Grund für eine einseitige Auflösung (ihr Einverständnis müsste also nicht vorhanden sein). Geht Ihre Familie davon aus, dass ein Lehrstellenwechsel resp. eine Neuorientierung angebracht ist, so kann gemeinsam vereinbart werden, auf welchen Zeitpunkt das Lehrverhältnis aufgelöst wird, einen Anspruch darauf haben Sie aber nicht. Wird eine Auflösung ins Auge gefasst, so ist die Praxis, dass die lernende Person einen halben Tag pro Woche fürs Schnuppern/die Bewerbungsgespräche zugute hat. Grundsätzlich sind die Ferien dazu da, dass die Arbeitnehmenden sich erholen, deshalb wäre es ratsam, dem Lehrbetrieb mitzuteilen, dass Ihr Sohn in seinen Ferien schnuppern gehen möchte. Für eine allgemeine Neuorientierung wäre die Berufsberatung zuständig, falls es sich mehr um einen Lehrstellenwechsel im angestammten Beruf handelt, so wäre unsere Ausbildungsberaterin Frau Marending die Ansprechperson (Mailkoordinaten im cc), Tel: 031 633 87 66 für Ihren Sohn.
Datum	24.3.2009
Beruf	Keramiker/in
Stichwort	Feiertag und Freitag
Problemstellung	Was passiert wenn ein Feiertag auf einen Freitag fällt? Unser Chef hat uns Angeboten über Ostern die Brücke zu machen und den Samstag als Minus Tag aufzuschreiben. Unsere Arbeitstage sind von Dienstag bis Samstag. Wir bekomen doch für den Ostermontag einen zusätzlichen Tag frei, da der Montag für uns ein normaler Freitag ist, oder nicht?? Was passiert wenn für einen Auszubildenden kein Ausbildner mehr zustelle ist? Der Chef ist auch noch da, nur hat dieser nie Zeit... Müssen Ausbildner ein zusätzliche Ausbildung machen um

	Lehrlinge auszubilden? Was passiert wenn sie dies nicht haben?
Antwort	Wenn Sie üblicherweise am Montag frei haben...und nun der Ostermontag als Feiertag gilt, so ist ihr Freitag damit (leider) abgegolten.
Datum	22.06.2012
Beruf	Baumschulist
Stichwort	***Ferien kürzen (GAV)***
Problemstellung	Ist es möglich, einem Lernenden wegen Krankheitstagen die Ferienzeit zu kürzen? Der Lehrmeister behauptet, dass die ersten 2 Krankheitstage zu Lasten des Lernenden gehen.
Antwort	Wie wir festgestellt haben, verfügen Sie über eine Krankentaggeldversicherung. Im GAV der Gärtner/-innen sind bei Krankheit zwei Karenztage vorgesehen. Das heisst, die ersten zwei Krankheitstage werden nicht bezahlt. Ein Ferienabzug darf hingegen nicht erfolgen.
Datum	15.09.2014
Beruf	Kauffrau Profil M
Stichwort	***Feriensperre***
Problemstellung	Guten Tag. Ich hätte da eine Frage zu der Feriensperre während der Lehre. Mein Lehrbetrieb hat mir vor kurzem gesagt das ich eine 5-Monatige Feriensperre habe. Ist das solange erlaubt bei einem Lehrling? Vielen Dank für die rasche Antwort.
Antwort	Grundsätzlich darf der Lehrbetrieb bestimmen, wann die Lernenden/die Angestellten die Ferien nehmen können/dürfen. Eine fünfmonatige Feriensperre wäre beispielsweise möglich, wenn es sich bei Ihrem Betrieb um einen „Saisonbetrieb“ handelt. Auf jeden Fall sollten die Ferien in dem Lehrjahr bezogen werden können, wo sie auch anfallen, also die fünf Wochen Ferien sollten im 1. Lehrjahr bezogen werden können.
Datum	09.11.2009
Beruf	Drogistin
Stichwort	***Fehlbetrag in der Kasse***
Problemstellung	Unsere Tochter kann seit kurzem im Verkauf mithelfen und einfache Sachen an Kunden verkaufen. In letzter Zeit häufen sich die Fälle, wo am Abend Geld in der Kasse fehlt. Bisher hat der Chef die Fehlbeträge durch das Geschäft gedeckt, nun verlangt er von seinen Angestellten inkl. Lehrlingen, dass sie den Fehlbetrag aus dem eigenen Sack bezahlen (Fehlbetrag dividiert durch Anzahl Anwesende, inkl. Lehrlinge). Meine Frage: muss sich ein Lehrling an Kassenfehlbeträgen beteiligen?
Antwort	Grundsätzlich müssen Lernende nur Schäden bezahlen, die sie grobfahrlässig verursacht haben. Wir nehmen an, dass

	die Beteiligung an den Fehlbeträgen hier wohl einen „erzieherischen Charakter“ haben soll d.h. dass die Angestellten achtsamer werden sollen bei der Herausgabe des Retourgeldes. Wenn die Lernenden auch einen Teil des Fehlbetrages mittragen sollen, so müsste dieser Teil sicher kleiner sein (also angepasst an ihren geringeren Lohn) als derjenige der ausgebildeten Angestellten.
Datum	13.11.2010
Beruf	Detailhandelsassistentin
Stichwort	***Ferienabzug bei Krankheit***
Problemstellung	Ich muss mein Knie dringend operieren lassen. Kniescheibe. Bis ich wieder einsatzfähig bin, dauert es laut Arzt etwa 3 Monate. Kann mir der Lehrbetrieb, bin im 1. Lehrjahr, Ferien abziehen?
Antwort	Der Lehrbetrieb kann Ihnen die Ferien kürzen. Nicht im ersten Monat aber dann für den zweiten und dritten Monat. Pro Monat darf er ein Zwölftel des Ferienguthabens - in Ihrem Fall also zwei Zwölftel - kürzen.
Datum	07.09.2015
Beruf	Schreiner
Stichwort	***Ferienabzug bei Krankheit, Karenztage***
Problemstellung	Ist es erlaubt den ersten Tag einer krankheitsbedingter Absenz den Ferien abzuziehen?
Antwort	Wir gehen davon aus, dass Sie wie alle Angestellten im Schreinergewerbe über eine Krankentaggeldversicherung verfügen. Da diese Versicherung sehr viel länger die Krankheitstage deckt, ist es möglich bis zu drei Karenztage (also Tage, die nicht bezahlt werden), den Angestellten zu überwälzen. Das heisst, in diesen Tagen ist kein Lohn geschuldet. Den Krankheitstag von den Ferien abzuziehen ist nicht möglich, da die Ferien zu Erholungszwecken dienen und nicht „verrechne“ werden dürfen.
Datum	22.08.2010
Beruf	Polymechaniker
Stichwort	***Ferienbezug***
Problemstellung	Wie viele Wochen Ferien darf mir mein Lehrbetrieb vorschreiben? und dürfen sie mir während der Schulzeit Ferien geben?
Antwort	Grundsätzlich kann der Lehrbetrieb sämtliche Ferien festlegen. Er nimmt dabei auf die Wünsche der Lernenden soweit Rücksicht, als es mit den Interessen des Betriebs vereinbar ist und der Besuch an der Berufsfachschule nicht beeinträchtigt wird. Vom Ferienanspruch müssen mindestens zwei Ferienwochen zusammenhängend bezogen werden. Ferien während der Schulzeit sind somit nur bedingt möglich.

Datum	29.01.2018
Beruf	Automobil-Fachmann EFZ
Stichwort	***Ferien zwischen obligatorischer Schulzeit und Lehrbeginn***
Problemstellung	Gibt es eine Regelung, wie viele Ferien zwischen Schulabgang (9.Kl.) und Lehrbeginn genommen werden müssen / dürfen? Ist nur eine Woche zulässig? (wegen neuem RS-Beginn, resp. Abschlussprüfungen)
Antwort	Es gibt keine gesetzliche Regelung, die vorschreibt, wie viele Ferientage/-wochen zwischen Abschluss der obligatorischen Schulzeit und Lehrbeginn liegen müssen. Hingegen empfehlen wir jedem Lehrbetrieb, den künftig Lernenden noch mindestens zwei bis drei Wochen Ferien bis zu Lehrbeginn zu gewähren resp. den Lehrbeginn so festzulegen, da der Wechsel von ausschliesslich Schulbesuch und Arbeitswelt doch sehr anspruchsvoll ist. Im Obligationenrecht ist vorgesehen, dass pro Arbeitsjahr (das wäre für Ihren Sohn von Sommer bis Sommer) zwei Wochen Ferien aneinander gewährleistet werden müssen.
Datum	29.07.2012
Beruf	FaGe
Stichwort	***Fortbewegungsmittel zur Erledigung der Arbeit***
Problemstellung	Unser SPITEX-Verein hat neuerdings einen Flyer (Elektronisiertes Velo). Anfangs war es dazu Gedacht, um in der Hauptgemeinde und Freiwillig von den Mitarbeitern genutzt zu werden. Als ich dann vor 4 Wochen, vor den Ferien für die Nützung dieses Velos geplant war, habe ich dies Abgelehnt, da es für mich zu viele Risiken birgt. Die Ausbildungsverantwortliche akzeptierte dies auch vorerst. Als dies allerdings die Pflegedienstleitung erfuhr, erklärte sie mir, dass ich, als Lernender dieses Gerät nun einmal nutzen müsse. Einwände von mir werden abgetan, Diskussionen vermieden. Nun bin ich einige male mit diesem Velo auf Tour gewesen. Die Erfahrungen waren frustrierend: - Die Nutzung des Flyers ist nicht vertraglich festgelegt, unter Voraussetzungen für den Lehrbeginn ist bloss der "Führerausweis" vermerkt. - Durch die Nutzung in ferner liegenden Gemeinden entstehen Fahrzeiten von 20 - 30 min., während bloss 5 Minuten geplant sind. - Folglich muss ich aufgrund der Nutzung dieses Fahrzeugs und NICHT aufgrund von notwendigen Einsätzen

	Überstunden leisten - Ein Helm muss privat organisiert werden, von der Spitex wird keiner zur Verfügung gestellt. "Es gibt keinen Helm, den man allen Köpfen anpassen kann" - Ich Empfinde die Nutzung dieses Fahrzeuges im allgemeinen als gefährlich. Im Letzten Jahr gab es Zahlreiche unfälle, aufgrund der schlecht einschätzbaren Geschwindigkeit. Ich habe keine Lust mit 40 oder 50 Km/h und ohne Schutzhelm einen Unfall zu bauen. Sofern ich seit 6 Jahren nicht mehr mit einem Fahrrad unterwegs war und dieses gefährt schlecht beherrsche. Ist der Lehrbetrieb berechtigt, mich zu der Nutzung dieses Fahrzeuges aufgrund von Benzinsparmassnahmen zu verpflichten? Was sind mögliche Konsequenzen, wenn ich mich weigere, dieses Gefährt zu benützen.
Antwort	Grundsätzlich können die Arbeitgebenden festlegen, welche Fortbewegungsmittel zu verwenden sind. Es muss aber die Sicherheit der Arbeitnehmenden gewährleistet werden. Dies kann beispielsweise sein mit einem speziellen Fahrkurs für Flyers und sicher auch mit dem Bezahlen eines Helmes (falls nicht bereits vorhanden). Wenn der Einsatz der Flyers gefordert wird, muss damit sicher auch gewährleistet sein, dass Sie Ihre Arbeit in der vorgesehenen Zeit erledigen können.
Datum	29.05.2012
Beruf	Coiffeuse
Stichwort	***Freitag bei Todesfall***
Problemstellung	Meine Grossmutter ist vorletzte Nacht verstorben. Jetzt ist die Beerdigung am Freitag. Bekomme ich jetzt diesen Tag zu gute?
Antwort	Das Gesetz selber legt nicht fest, welche Kurzabsenzen von den Arbeitgebenden übernommen werden. Es hat sich aber eine recht einheitliche Praxis entwickelt. So ist es die Regel, dass beim Tode eines nahen Familienangehörigen ein freier Tag gewährt wird.
Datum	10.08.2010
Beruf	Kauffrau
Stichwort	***Gewichtung Noten***
Problemstellung	Problemstellung: darf eine Lehrerin an einer Kaufmännischen Berufsschule nur halbe Noten machen, also nur 3.5, 4, 4.5, 5 usw.? In den Fächern Deutsch und Französisch?
Antwort	Ihre Anfrage können wir wie folgt beantworten: Halbe und ganze Noten sind nur für das Zeugnis vorgesehen. Während

	dem Schuljahr sind die Lehrpersonen frei wie sie die Noten gewichten. Die Lehrkraft kann somit die Prüfungen mit Zentelsnoten, Viertelsnoten, halben Noten oder ganzen Noten beurteilen.
Datum	24.06.2012
Beruf	Kaufmann
Stichwort	***Jugendurlaub (J+S)***
Problemstellung	Mir wurde anfangs Jahr eine Woche Ferien für ein J+S Lager zugesichert. Daraufhin habe ich mich definitiv für das Lager als Leiter angemeldet. Nun hat mir meine Berufsbildnerin gesagt, sie streiche mir diese Woche, wenn ich gehen will, müsse ich meine Ferien daran geben. Darf sie das?
Antwort	Besten Dank für Ihre Anfrage. Im Obligationenrecht steht (Art. 329 e), dass Sie Anspruch auf diese Woche haben, also keine Ferien daran geben müssen. Da Sie auch rechtzeitig die Berufsbildnerin informiert haben, dass Sie die J+S-Woche absolvieren möchten und kein Notfall im Betrieb vorliegt, kann die Berufsbildnerin Ihnen diese Woche nicht "streichen". Hingegen bleibt es dem Betrieb überlassen, ob Ihnen diese Woche entlöhnt wird oder nicht.
Datum	20.01.2014
Beruf	Konditor-Confiseur (Zusatzlehre)
Stichwort	***Konkurs***
Problemstellung	Lehrbetrieb steht vor dem Konkurs offene Fragen: Muss gekündigt werden vom Lehrbetrieb und mit welcher Frist? Wie lange muss der Lohn bezahlt werden?. Mein Lehrbetrieb hat offiziel bis 13.2.2014 Betriebsferien. Muss mein Lehrmeister mir eine andere Lehrstelle suchen und wie weit weg ist für mich zumutbar. Wo bekomme ich bei Streitereien rechtliche Hilfe? Wo ersehe ich Adressen für neue Lehrstellen oder Ueberbrückungsangebote?
Antwort	Mit folgendem Link gelangen Sie zu einer Erstinformation betreffend Konkurs der Lehrbetriebe. http://www.berufsbildung.ch/download/mb2.pdf Fällt der Lehrbetrieb in Konkurs und kann den Lernenden nicht mehr ausbilden, so können entweder Sie fristlos kündigen oder wir heben von Amtes wegen den Lehrvertrag auf. Bezüglich Bezahlung des Lohnes siehe den Link zum Merkblatt. Der Lehrbetrieb sollte Sie in der Suche für eine neue Lehrstelle unterstützen. Unterstützung erhalten Sie auch von

	Ihrem Ausbildungsberater Herrn Hängärtner (Tel. 031 633 87 34, Mail ist im cc. ersichtlich), von ihm erhalten Sie auch eine aktuelle Lehrstellenliste. Selbstverständlich können Sie sich auch bei der Arbeitslosenversicherung melden. Bei Konflikten mit dem Lehrbetrieb erhalten Sie sowohl von uns Unterstützung, wie auch von der nächstgelegenen Schlichtungsstelle des Arbeitsgerichts. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Datum	28.01.2013
Beruf	Bäckerin/Konditorin
Stichwort	***Krankentaggeldversicherung***
Problemstellung	Ich war 1 Woche krank.Mein Lehrmeister hat mir heute gesagt dass,wenn man krank ist, man nur 80Prozent des Lohnes kriegt.Ich und meine Mutter haben heute im Lehrvertrag nachgeschaut und haben nichts entsprechendes gefunden.Ich wollte sie fragen, ob das so richtig ist mit nur 80 Prozent Lohn.
Antwort	Im Lehrvertrag wurde eine sog. Krankentaggeldversicherung vereinbart. Das heisst, statt dass der Lehrbetrieb Krankheitsausfälle selber bezahlt, hat er für seine Angestellten eine Versicherung abgeschlossen (eigentlich dürfte er Ihnen die Hälfte der Prämie überwälzen, dies hat er aber nicht getan). Mit einer Krankentaggeldversicherung sind Sie besser geschützt (in der Regel 720 Tage, d.h. zwei Jahre). Dafür erhalten die Arbeitnehmenden in den allermeisten Fällen nur 80 Prozent des bisherigen Lohnes ausbezahlt…dies dann aber über den erwähnten Zeitraum. Verfügt jemand nicht über eine Krankentaggeldversicherung, so hängt die Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit von der Anstellungsdauer ab, hier sind die Arbeitnehmenden aber klar weniger geschützt resp. erreichen nie den Anspruch von zwei Jahren.
Datum	24.06.2012
Beruf	Detailhandelsfachfrau
Stichwort	***Kündigung des Lehrvertrages***
Problemstellung	Mein Name ist V.O., ich bin im 1. Lehrjahr und an meinem Arbeitsort nicht gerade glücklich (sehr ungeduldige und launische Chefin, musste zuviel auf einmal können → total überfordert, Arbeitsweg 1 Stunde, worauf im Betrieb keine Rücksicht genommen wird). Ich habe jetzt Aussicht auf eine andere Lehrstelle (war mich vorgestern vorstellen, nächsten Freitag werde ich dort schnuppern). Ich möchte mich nun bei Ihnen informieren, wie ich bei einem positiven Bescheid rechtlich vorgehen muss

	(Kündigungsfrist? Wenn ich die neue Lehrstelle erhalten würde, möchte ich nicht mehr an den bisherigen Ort arbeiten gehen, weil ich Schreckliches befürchte und das Klima noch schlimmer sein würde. Wie kann ich dieses Problem angehen? Mit Schadenersatzzahlung oder könnte man einen Vergleich machen und sagen, der Lehrbetrieb ist ungenügend, weil er Lehrlinge nicht richtig ausbildet.).
Antwort	Da es sich beim Lehrvertrag um einen befristeten Vertrag handelt, ist eine Kündigung - ausser in der Probezeit - nicht vorgesehen. Wollen Sie den Vertrag auflösen, so kann dies in gegenseitigem Einverständnis geschehen, oder Sie kündigen fristlos und machen wichtige Gründe geltend. Ein wichtiger Grund wäre eine ungenügende Ausbildung, diese müssten Sie aber auch ausführen können. Grundsätzlich ist es immer gut, das Gespräch mit dem Lehrbetrieb zu suchen und ihm die Situation zu erläutern. Dafür können Sie selbstverständlich auch unsere Ausbildungsberatung beiziehen. In Ihrem Falle wäre dies Frau Agnes Brunner (Tel: 031 633 88 14), sie erhält eine Kopie Ihrer Anfrage und der Antwort dazu, ist demnach über Ihr Problem bereits informiert.
Datum	02.09.2014
Beruf	Detailhandelsfachfrau Musikinstrumente EFZ
Stichwort	***Freitag (ein halber Tag pro Woche)***
Problemstellung	ich arbeite in einem Musikgeschäft. Normalerweise habe ich am Sonntag und Montag "Wochenende". Nun muss ich für ein halbes Jahr in die Branchenkunde von Thun nach Zürich. Ich muss sehr lange reisen, und dann fällt mehr als ein halber Tag von meinem Wochenende weg. Nun kompensiert es mein Lehrbetrieb so, dass ich am Freitagnachmittag frei habe. Dadurch das ich nur einmal einen ganzen Tag frei habe und so auch nur einmal ausschlafen kann, kann ich mich gar nicht richtig erholen. Ist das erlaubt, nur einen ganzen Tag und 2 halbe Tage frei zu haben? Und wie soll ich vorgehen, denn es ist sehr erschöpfend..
Antwort	Das Gesetz sieht vor, dass mindestens der Sonntag und dann noch ein halber Tag während der Woche frei gegeben werden muss. Das Vorgehen des Lehrbetriebes ist also möglich. Vielleicht könnten Sie mit dem Lehrbetrieb schauen, dass Sie unter der Woche einmal vormittags frei haben?
Datum	07.04.2017
Beruf	Kauffrau EFZ
Stichwort	***Freitag verordnet (vor Karfreitag)***
Problemstellung	Bei mir im Lehrbetrieb wurde die Meldung herausgegeben, dass alle Mitarbeitenden am Donnerstagnachmittag vor Karfreitag frei nehmen müssen. Nun ist mir nicht ganz klar, ob dies den Lernenden gegenüber rechten ist?

	Das heisst, wir müssen diesen Nachmittag auf unsere Gleitzeit nehmen. In den Anstellungsbedingungen der Lernenden steht, dass wir nicht mehr als 5 Stunden +/- haben dürfen.
Antwort	Derartige Vorgaben kennen viele Betriebe und sind auch möglich - auch dann, wenn Sie nur ein beschränktes Gleitzeitkonto aufweisen dürfen.
Datum	31.08.2018
Beruf	Detailhandelsfachfrau
Stichwort	***Lehrzeugnis nach der Lehrzeit***
Problemstellung	Ich habe 3 Jahre lang bei der Bäckerei x die Lehre gemacht und nun aus der Lehre gekommen. Jetzt aber habe ich Schwierigkeiten mit meinen Überstunden und der Rückerstattung. Ich habe bis und mit 2. August gearbeitet mit mindestens 6h Überzeit jedoch keine Vergütungen geschweige denn ein Arbeitszeugnis. Ich habe Sie darauf hingewiesen aber habe es bis heute nicht. Zudem fehlen mir mindestens 5h Überzeit die sie mir nicht berechnet haben als ich meine Prüfungen hatten, sie haben mir gerade mal 5h angerechnet von etwa 1.5 Tagen Prüfungstagen. Ist das ihr Recht dies als Freizeit zu deklarieren?
Antwort	Am Ende der Lehrzeit haben Sie Anrecht auf ein Lehrzeugnis und eine nachvollziehbare Schlussabrechnung. Überstunden müssen ausgewiesen und vergütet werden. Die Prüfungszeit ist gesamthaft Arbeitszeit und muss auch ausgewiesen werden. Verlangen Sie schriftlich das Lehrzeugnis inkl. die Schlussabrechnung. Es ist sinnvoll, wenn Sie uns eine Kopie schicken, sodass wir involviert sind und den Lehrbetrieb auch mahnen können. Falls der Lehrbetrieb dennoch nicht reagiert, so können Sie an die Schlichtungsstelle des Arbeitsgerichts gelangen.
Datum	07.10.2014
Beruf	Informatiksupport
Stichwort	***Lohn (Mindestlohn)***
Problemstellung	Ich (22) habe bereits 2 Attestlehre als Büroassistentin und Informatikpraktikerin absolviert und bin nun an der 3. Lehre als Informatikerin Support im 3. Lehrjahr. Ich verdiene nun seit 3 oder 4 Jahre genau gleich viel (825.00 Netto) Meine Mitschüler, welche diese Lehre als Erstlehre machen verdienen jedoch fast alle mindestens CHF 1100. Jetzt habe ich mich gefragt, ob es einen Mindestlohn für lernende gibt? (Im Lehrvertrag steht überall der selbe

	Betrag, da wir nicht genau wussten wieviel ein Informatiker verdient)
Antwort	Einen Mindestlohn für Lernende gibt es nicht. Hingegen gibt es sehr viele Verbände, die für jedes Lehrjahr eine Lohnempfehlung machen. Für das 3. Lehrjahr wäre tatsächlich Fr. 1‘100.—vorgesehen. Diese Empfehlung ist aber nicht verbindlich, somit rechtlich auch nicht durchsetzbar. Vielleicht sollten Sie das Gespräch mit dem Lehrbetrieb suchen und ihn darauf hinweisen, dass er von der Lohnempfehlung abweicht?
Datum	20.10.2011
Beruf	Hotelfachfrau
Stichwort	***Lohn (13. Monatslohn)***
Problemstellung	In meinem Arbeitsvertrag steht auch das ich einen 13 Monatslohn erhalte, was bisher nie geschehen ist, als ich fragte warum haben sie mir gesagt ein Lehrling erhalte nie einen 13 Monatslohn, obschon ja in meinem Vertrag steht.
Antwort	Ist im Lehrvertrag ein 13. Monatslohn aufgeführt, so muss dieser bezahlt werden. Der Lehrbetrieb müsste ansonsten beweisen resp. darlegen, dass es sich in Ihrem Fall um einen Irrtum handelt (d.h. das Kreuzchen irrtümlicherweise beim 13.Monatslohn steht).
Datum	29.03.2011
Beruf	Schreiner
Stichwort	***Lohn zu spät ausbezahlt***
Problemstellung	Mein Lohn wird nicht zur richtigen Zeit überwiesen. Auch schon mit 2 Wochen Verspätung! Habe Lehrbetrieb schon mal darauf hin gewiesen. Was kann ich tun?
Antwort	Grundsätzlich muss der Arbeitgeber Ihnen den Lohn Ende jeden Monats überweisen. Kürzere Zahlungsfristen - beispielsweise vierzehntäglich - sind auch erlaubt. Zudem haben Sie Anspruch auf eine schriftliche Lohnabrechnung. Wird der Lohn verspätet ausbezahlt, so haben Sie Anspruch auf Verzugszins (5 Prozent), dieser muss aber eingeklagt werden. Vielleicht können Sie den Lehrbetrieb darauf aufmerksam machen, dass er seine Arbeitgeberpflichten verletzt, wenn er Ihnen den Lohn zu spät ausbezahlt. Natürlich können wir auch mit dem Lehrbetrieb Kontakt aufnehmen, möchten dafür aber vorgängig Ihr Einverständnis.
Datum	26.04.2014
Beruf	Pneupraktiker
Stichwort	***Lohnabzug bei Krankheit***
Problemstellung	wenn ich einen tag krank bin werden die Arbeitsstunden

	abgezogen.Ich mussdrei Tage krank sein und artzzeugniss haben damit sie es nicht abziehen. Auch zwei tage werden abgezogen und ich will wissen ob das rechtlich ist.
Antwort	Sie müssen in Ihrem Lehrvertrag überprüfen, ob eine Krankentaggeldversicherung vereinbart worden ist. Ist dies der Fall, so wäre das Nichtbezahlen der ersten Tage möglich. Die Begründung dafür ist, dass bei Vorhandensein einer Krankentaggeldversicherung die Lernenden viel länger den Lohn erhalten, wenn sie krank sind. Und deshalb können maximal die ersten drei Tage der Krankheit nicht bezahlt werden.
Datum	12.12.2011
Beruf	Konditor
Stichwort	***Lohn bei Krankheit***
Problemstellung	Seit November konnte ich nicht mehr arbeiten wegen Rückenprobleme. Ich habe auch ein Arztzeugnis das ich nicht mehr arbeiten kann und bekomme mein Lohn nicht.
Antwort	Was die Bezahlung von Krankheiten betrifft, so hängt es davon ab, ob Sie über eine Krankenttaggeldversicherung verfügen oder nicht. Ist diese im Lehrvertrag vereinbart, so erhalten Sie den Lohn für längere Zeit weiter bezahlt (in der Regel 720 Tage zu 80 Prozent). Ist keine Krankenttaggeldversicherung vereinbart, so haben Sie im ersten Lehrjahr 3 Wochen Krankheit bezahlt.
Datum	03.03.2014
Beruf	Säger
Stichwort	***Lohn bei Krankheit***
Problemstellung	Ich bin im 3. Lehrjahr als Säger und erhalte Fr. 1000.- Bruttolohn. nun war ich 2 Tage krank. mein Lehrmeister hat mir vom Lohn Fr.50.- abgezogen. Darf er das? habe nichts gefunden im Lehrvertrag.
Antwort	In Ihrer Branche besteht ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV), der die Arbeitgebenden verpflichtet, für Ihre Angestellten eine Krankentaggeldversicherung abzuschliessen. Das heisst, Sie erhalten bei längerer Krankheit immer noch den Lohn, dafür werden in den ersten zwei Tagen kein Lohn entrichtet. Sie sehen in unten stehendem Auszug aus dem GAV, dass zwei sogenannte Karenztage/Wartetage vorgesehen sind. **Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung** **Art.13 Lohn und Krankheit** 13.1 Der versicherungsfähige Arbeitnehmende muss einer Krankentaggeldversicherung angehören. Die Wahl des Versicherungsträgers ist Sache der direkten Verständigung zwischen den einzelnen Arbeitgebern und ihren Arbeitnehmenden. 13.2 Die Krankentaggeldversicherung muss mindestens 80% des

	Bruttolohnes decken. Die Krankenversicherung muss eine Genussberechtigungsdauer von 720 Tagen innerhalb 900 aufeinanderfolgenden Tagen vorsehen. Die Karenzzeit des Versicherungsträgers gegenüber dem Arbeitgeber darf nicht länger als drei Monate und die Wartefrist für den Arbeitnehmenden nicht länger als zwei Tage dauern.
Datum	16.07.2014
Beruf	Elektroinstallateur
Stichwort	***Lohnzahlung bei Verlängerung Lehrzeit***
Problemstellung	3 Wochen vor LAP bescheid, dass ich nicht an die Prüfungen darf wegen schlachten schulischen Leistungen. Nun muss ich das 4. Lehrjahr wiederholen. Darf ich von der Firma erwaten mehr Lohn zu erhalten? Ist es erlaubt 3 Wochen vor LAP?
Antwort	Grundsätzlich ist es so, dass eine Abmeldung nur mit Ihrem Einverständnis erfolgt. Und drei Wochen vor der effektiven Prüfung erscheint uns mehr als zu spät zu sein. Vielleicht können Sie uns die genaueren Umstände telefonisch erläutern. Ob Sie nun im Wiederholungsjahr mehr Lohn erhalten ist reine Verhandlungssache. Sie können sich auf den Standpunkt stellen, dass Sie im Alltag vielseitiger einsetzbar sind und deshalb auch etwas mehr Lohn erwarten.
Datum	20.04.2017
Beruf	Kauffrau EFZ
Stichwort	***Lohn mehr als andere Lernende***
Problemstellung	Mein Problem, also Frage ist die folgende: Darf man einem Lehrling im gleichen Beruf mehr Lohn geben als dem anderen und dabei kein Grund haben? Meine Situation: Ich bin im 2. Lehrjahr und habe noch eine Kollegin im 3. Lehrjahr. Ab Sommer kommt ein neuer Lernender im 1. Lehrjahr dazu. Wir wissen, dass sie mehr Lohn haben wird als wir. Sie hat keine andere Ausbildung und sonst auch nichts, das es gerechtfertigt wäre, das sie mehr Lohn bekommt. Können Sie mir helfen? Kann ich etwas dagegen tun oder nicht?
Antwort	Ein Arbeitgeber (der Lehrbetrieb) ist grundsätzlich frei, einer lernenden Person mehr oder weniger Lohn zu entrichten. Eine Einschränkung könnte allenfalls ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag darstellen, der die Löhne fix festlegt. Dies ist jedoch im KV-Bereich nicht der Fall. Es kann immer wieder Gründe geben, weshalb eine lernende Person etwas mehr Lohn erhält (Alter, Erfahrung, familiäre

	Verpflichtungen etc.).
Datum	17.2.2010
Beruf	Lastwagenführer
Stichwort	***Lohn bei Zweitlehre***
Problemstellung	Ich habe bereits eine Lehre als DHF erfolgreich abgeschlossen. Nun möchte ich gerne noch eine zweite Lehre als Lastwagenchauffeur machen und habe auch schon ein Angebot. Das Problem, ich werde jetzt 21 Jahre alt und der Lohn wäre 700 Fr. mit allen Abzügen und Rechnungen (Krankenkasse usw) hätte ich noch knapp 250 Fr. übrig! Meine Frage: Muss man nicht mehr zahlen wenn es eine 2. Lehre ist? Ich würde diese Lehre so gerne annehmen, weiss aber nicht wie ich mit dem Geld durchkommen soll, da ich auch nicht mehr zu Hause lebe.
Antwort	Leider ist es so, dass die Lehrbetriebe nicht verpflichtet sind, den Lernenden bei einer Zweitausbildung mehr zu bezahlen. Das heisst, Sie müssen mit dem Lehrbetrieb über den Lohn verhandeln. Geben sie Ihrem Berufsbildner doch zu Bedenken, dass Sie aufgrund Ihres Abschlusses vielseitig(er) eingesetzt werden können und Sie sich während der Lehre sehr engagieren werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, bei den Stipendienbehörden um ein Darlehen zu bitten (Stipendien werden bei einer Zweitausbildung leider nicht entrichtet). Hier der Link zur Informationsbroschüre: http://www.erz.be.ch/site/index/schule-lehre-studium/sls-ausbildungsbeitraege-index/sls-ausbildungsbeitraege-informationen.htm Falls Ihre Eltern Sie nicht unterstützen können, würde auch noch die Möglichkeit bestehen, sich an die Sozialbehörde ihrer Gemeinde zu wenden und abzuklären, ob sie Ihnen für die Dauer der Lehre einen finanziellen Beitrag spricht.
Datum	05.10.2005
Beruf	Orthopädietechniker
Stichwort	***Nicht erfolgte Lohnzahlung***
Problemstellung	Ich habe leider meine Lehre als Orthopädietechniker letzte Woche abgebrochen. Die Trennung von meinem Geschäft ist gut gegangen. Nur wollte ich fragen ob ich das Recht habe den Lohn für die gearbeitete Zeit zu bekommen. Ich war im ersten Lehrjahr und habe dort 2 Monate gearbeitet.

Antwort	Der Lehrbetrieb muss Ihre geleistete Arbeit bezahlen. Massgebend dazu ist Ihr Lehrvertrag, in welchem der Lohn festgehalten worden ist. Wir empfehlen Ihnen, mit dem Lehrbetrieb nochmals Kontakt aufzunehmen und auf die Vereinbarungen im Lehrvertrag hinzuweisen. Sollte der Lehrbetrieb uneinsichtig bleiben, so fordern Sie die Lohnzahlung am besten schriftlich ein. Sie haben danach die Möglichkeit zivilrechtlich gegen den Lehrbetrieb vorzugehen.
Datum	10.06.2013
Beruf	Coiffeuse EFZ
Stichwort	***Lohnzahlung nach Abschlussprüfung***
Problemstellung	Hallo lieber Chummerchaschte, ich bin im 3. Lehrjahr und die Prüfungen sind Geschichte. Nun bleibt noch eine kurze Zeit bis zum Lehrende (31.Juli 2013). Meine Chefin sagt zu mir ich müsse jetzt schon wie eine Coiffeuse arbeiten. Meine Modelle und die Kunden zahlen ab sofort den vollen Preis (waschen schneiden trocknen)100Fr. Ich bleibe aber zum Lohn wie im Lehrvertrag steht. Ist dies zulässig und richtig so ?????
Antwort	Wie Sie erläutert haben, läuft Ihr Lehrvertrag erst Ende Juli aus. Bis dahin gilt auch der vereinbarte Lohn. Es wäre natürlich schön, wenn der Lehrbetrieb Ihre Arbeit würdigen und Ihnen von sich aus im letzten Monat auch etwas mehr Lohn bezahlen würde. Dazu zwingen können wir ihn aber nicht. Wir empfehlen Ihnen, mit dem Betrieb das Gespräch zu suchen und ihn darauf hinzuweisen, dass Sie nun als ausgelernte Coiffeuse eingesetzt werden und Ihrer Meinung nach auch ein höherer Lohn gerechtfertigt wäre.
Datum	14.06.2013
Beruf	Elektroinstallateur
Stichwort	***Material praktische Prüfung***
Problemstellung	Ist die Material Anlieferung für die Praktische LAP wirklich in der Verantwortung des Lernenden (also meinen Eltern da ich noch keinen Führerschein besitze?
Antwort	Es ist tatsächlich so, dass der Lehrbetrieb ausschliesslich das erforderliche Material zur Verfügung stellen muss. Der Transport wird dann gemäss der Absprache der Lehrvertragsparteien erfolgen.
Datum	03.07.2013
Beruf	FaGe
Stichwort	***Minusstunden***
Problemstellung	Ich habe am 19. Juli meinen letzten Arbeitstag. Heute hat meine Abteilungsleitung mich ins Büro gerufen, weil ich laut Plan die Lehre mit 34 Minusstunden abschliessen würde.

	Nun hat sie mir noch zwei Tage eingeplant aber die zwei restlichen Tage kann ich nicht nacharbeiten da ich sonst zu viele Tage am Stück arbeiten würde. Nun will mir der Betrieb die zwei (Minus-)Tage am Lohn abziehen. Ist das rechtlich überhaupt möglich?
Antwort	Grundsätzlich ist es so, dass am Ende eines Lehr- oder Arbeitsverhältnisses die Minusstunden vom Lohn abgezogen werden können, da zu diesem Zeitpunkt alle Guthaben und Schulden miteinander verrechnet werden können. Nun wissen wir aber nicht, ob Sie aufgrund der Planung zu diesen Minusstunden gekommen sind (dann wäre der Betrieb der Verursacher und müsste die Minusstunden in Kauf nehmen) oder ob die Minusstunden durch Sie bewirkt worden sind.
Datum	14.01.2015
Beruf	Coiffeuse
Stichwort	***Mittagspause (Mindestdauer)***
Problemstellung	Was ist die Mindestdauer für die Mittagspause. Ich habe eine 43 Std. Woche und am Samstag habe ich keine Pause (09.00 - 15.30)
Antwort	Da Sie am Samstag mehr als 51/2 Stunden jedoch weniger als 7 Stunden arbeiten, ist laut Arbeitsgesetz eine Mindestpause von einer Viertelstunde vorgesehen. Ab 7 Stunden bis zu 9 Stunden Arbeitseinsatz ist eine Pause von 1 Stunde vorgesehen (diese kann auch unterteilt werden).
Datum	27.02.2015
Beruf	Coiffeuse
Stichwort	***Modelle***
Problemstellung	Wieviel darf ein Lehrbetrieb verlangen wenn man Modelle hat zum üben. Bei uns verlangen sie CHF 75.00 für Haaransatz färben, föhnen. d.h. Voller Preis minus 20%, ist das zulässig. Denn bei den Preisen kommt niemand als Modell zu mir.
Antwort	Der Lehrbetrieb kann grundsätzlich selber entscheiden, wieviel ein Modell bezahlen muss. Viele Lehrbetriebe kennen jedoch ein abgestuftes System (Bsp. im 1. Lehrjahr wird 25 Prozent des „normalen“ Preises bezahlt, im 2. Lehrjahr 50 Prozent und im dritten Lehrjahr 75 Prozent).
Datum	05.11.2009
Beruf	Kosmetikerin
Stichwort	***Mobbing***
Problemstellung	unsere Tochter wird in ihrem Lehrbetrieb gemobbt. Was

	können wir dagegen machen? Sie geht nicht mehr gern dorthin und hat immer Probleme mit dem Magen.
Antwort	Es ist sicher wichtig herauszufinden, weshalb sich ihre Tochter im Betrieb nicht mehr wohlfühlt - und dies auch den Vorgesetzten in einem Gespräch zu deponieren. Falls Sie das Gespräch nicht alleine mit dem Lehrbetrieb führen möchten, so steht Ihnen unsere Ausbildungsberatung zur Verfügung, welche in derartigen und anderen Fällen vermittelt und unterstützt. Allenfalls müsste ein Lehrstellenwechsel in Betracht gezogen werden, ein vorheriges Gespräch ist aber auch hier empfehlenswert.
Datum	22.09.2018
Beruf	Mechanikpraktikerin EBA
Stichwort	***Multicheck***
Problemstellung	Wenn man in Ausbildung ist, im Sommer 2019 abschliessen. Die Lehre Weiterbildung macht für den gleichen Beruf. Muss man Multicheck machen?! Ich habe eine andere Firma angerufen, nachgefragt ob Sie verlangen Multicheck obwohl man Ausbildung ist? Die Fragen muss Ich das Multicheck machen für Sommer 2019 die Lehrstelle als Produktionsmechanikerin EFZ?
Antwort	Grundsätzlich macht es keinen Sinn, den Multicheck zu absolvieren, wenn man bereits in der Ausbildung ist. Jedoch können wir den Lehrbetrieben nicht vorschreiben, dass sie den Multicheck nicht einfordern dürfen. Versuchen Sie doch mit den Betrieben, bei denen Sie sich für die weitere Ausbildung bewerben zu klären, ob ein Zwischenzeugnis (das Sie vom aktuellen Lehrbetrieb verlangen dürfen) nicht ausreicht, resp. aussagekräftiger ist.
Datum	13.02.2018
Beruf	Hotelfachfrau
Stichwort	***Nacharbeit***
Problemstellung	Wenn man immer zu früh nach Hause geschickt wird, muss man dann diese Zeit nachholen? Ich habe meinen Vorgesetzten schon paar Mal drauf hingewiesen, dass ich eigentlich noch arbeiten sollte. Jetzt kommt er und sagt, dass ich in nächster Zeit 16 Stunden nacharbeiten muss. Es war auch nicht abgesprochen, dass ich immer früher gehen kann damit ich zum Beispiel später mal mehr arbeite. Es kommt aus heiterem Himmel. (Ich habe schon mit Frau Harding telefoniert.)
Antwort	Kann der Lehrbetrieb Ihnen nicht genügend Arbeit anbieten und schickt er Sie spontan nach Hause, so liegt ein sogenannter Annahmeverzug des Betriebes vor. Das heisst, dass Sie die Zeit nicht nacharbeiten müssen.

	Sie können gerne den Betrieb an uns verweisen, damit wir ihm den Sachverhalt genau erläutern
Datum	22.05.2013
Beruf	Bäckerin/Konditorin
Stichwort	***Nachtzulage***
Problemstellung	Kommt mal als Lehrling keine Nachtzulage?
Antwort	Das Arbeitsgesetz sieht vor, dass Arbeitnehmende, die während der Nacht arbeiten (d.h. zwischen 23.00 und 06.00 Uhr) einen Zeitzuschlag von 10 Prozent erhalten, erhalten. Dieser Zuschlag wird in Ferien oder Freitage entrichtet. Der Betrieb kann die Nachtarbeit um eine Stunde vor- (22.00 - 05.00 Uhr) oder nachverschieben (24.00 - 07.00 Uhr). Auch hier wäre der Zeitzuschlag geschuldet.
Datum	26.10.2009
Beruf	
Stichwort	***Nebenerwerb während der Lehrzeit***
Problemstellung	Ich bin im 2. Lehrjahr und würde gerne noch in einem Callcenter pro Woche 6 stunden (2mal 3, stunden) etwas dazu verdienen. Jetzt wollte ich fragen ob dies mein Lehrbetrieb/Berufsausbildner verbieten kann?
Antwort	Der Berufsbildner muss mit dem Nebenerwerb einverstanden sein, da der Nebenerwerb Ihre berufliche Grundbildung nicht beeinträchtigen/gefährden darf. Falls die drei Stunden nach einem Arbeitstag noch angehängt werden, so würde vermutlich die gesetzlich vorgeschriebene maximale Arbeitszeit überschritten.
Datum	26.10.2009
Beruf	
Stichwort	***Nebenerwerb***
Problemstellung	Gibt es Möglichkeiten, dass ich etwas dazu verdienen kann, ohne das mein Berufsbildner sein Einverständnis? Da ich mir nie wirklich etwas leisten kann wäre ein kleiner Job toll. Leider ist mein Berufsbildner dagegen, da er denkt es beeinträchtigt die Lehre, was es nicht tun würde.
Antwort	Es tut uns leid, aber wir können Ihnen keinen Vorschlag unterbreiten, der Berufsbildner muss mit einen Nebenjob grundsätzlich einverstanden sein. Vielleicht können Sie Ihm vorschlagen, einen Zusatzjob im eigenen Lehrbetrieb auszuführen, der dann auch zusätzlich bezahlt wird?
Datum	31.3.2010
Beruf	Coffeuse
Stichwort	***Notenbewertung***

Problemstellung	Problemstellung: guten tag, o. ist mit der Bewertung von der praktischen Prüfung (Damencoiffeur) nicht einverstanden. kann sie Einsprache machen, innert welcher zeit ist dies möglich - macht dies der lernende oder der chef? Vielen Dank für eine rasche Antwort.
Antwort	Eine Einsprache ist im vorliegenden Fall erst möglich, wenn die gesamte Praktische Prüfung am Ende der Lehrzeit absolviert worden ist. Zu diesem Zeitpunkt werden die Noten mit einer Rechtsmittelbelehrung eröffnet. Grundsätzlich muss die lernende Person die Beschwerde einreichen.
Datum	26.01.2016
Beruf	Kaufmann/Kauffrau
Stichwort	***Pausenregelung***
Problemstellung	Gemäss Art. 127 der Personalverordnung des Kantons Bern besteht ein Anspruch auf eine bezahlte Pause von je 15 Minuten während des Vormittags und des Nachmittags. Über den genauen Zeitpunkt sowie über den Aufenthaltsort während der Pause ist unserer Ansicht nach in der Personalverordnung des Kantons Bern nichts festgehalten. Wir kommen deshalb zum Schluss, dass die Gemeinde als Arbeitgeber den genauen Zeitpunkt sowie den Aufenthaltsort festlegen kann. Wie sieht es bei Rauchern aus? Können wir aus rechtlicher Sicht das Rauchen während den bezahlten Pausen verbieten? Gilt es besonders bei Lernenden spezielle Regelungen zu beachten?
Antwort	Ihr Lehrbetrieb kann den Zeitpunkt der vorgesehenen Pause von ¼ h (morgens und nachmittags) vorgeben. Hingegen kann er nicht den Ort vorgeben, wo die Pause verbracht werden soll. Zudem können Sie kein Rauchverbot während der bezahlten Pause aussprechen. Hingegen können Sie anordnen, dass bei weiteren „Rauchpausen“ ausgestempelt werden muss. Auch können Sie den Ort, wo draussen geraucht werden darf, vorgeben.
Datum	19.08.2015
Beruf	Fachfrau Gesundheit
Stichwort	***Prüfungsanmeldung, Berufsbildner will nicht***
Problemstellung	Ich bin im 3. Lehrjahr und hatte im 4Semester ein 4.5 durchschnitt mein Brufsbildungsverantwortlicher sagt mir das er mich nicht für die Prüfung anmeldet will weil er denkt das es nicht reichen wird jedoch im Betrieb habe ich in den Kompetenzen durchschnitt eine 5 was kann ich machen?
Antwort	Ihr Berufsbildungsverantwortlicher kann zwar seine Bedenken äussern, dass es allenfalls an den Prüfungen knapp werden könnte, hingegen bräuchte er Ihr Einverständnis, eine Verschiebung

	der Prüfungen vorzunehmen, was ja grundsätzlich auch eine Lehrzeitverlängerung bedeuten würde.
Datum	19.4.2009
Beruf	Restaurationsfachfrau
Stichwort	***Prüfungsmisserfolg***
Problemstellung	Ich werde ab Sommer eine Lehre als Restaurationsfachfrau machen. Komme ich aber nach den drei jahren nicht durch bei der Prüfung. Muss ich dann noch einmal ein Jahr machen, oder wie geht das?
Antwort	Falls sich während der Lehrzeit zeigen sollte, dass Sie möglicherweise weitere Unterstützung benötigen, so bieten die Berufsfachschulen Stützkurse an, die Sie bis zu einem halben Tag pro Woche ohne Lohnabzug besuchen können. Bei schulischen oder praktischen Schwierigkeiten besteht auch die Möglichkeit, ein Lehrjahr zu wiederholen. Sollte der Lehrbetrieb oder sollten Sie persönlich den Eindruck haben, die Lehre sei grundsätzlich zu streng, so gäbe es auch die Möglichkeit in die zweijährige Lehre zur Restaurations-angestellten zu wechseln und nach diesem erfolgreichen Abschluss dann die (verkürzte) Lehre als Restau-rationsfachfrau zu absolvieren. Falls Sie wider Erwarten die Lehrabschlussprüfung nicht bestehen, so haben Sie zwei weitere Versuche zur Verfügung. Dafür benötigen Sie keinen neuen Lehrvertrag, können also während dieser Zeit arbeiten und im nächsten Sommer wieder zur Prüfung antreten.
Datum	23.08.2017
Beruf	FaBe K
Stichwort	***Qualifikationsverfahren (BB will nicht anmelden)***
Problemstellung	Mein Lehrbetrieb hat mir heute gesagt, dass wenn sie denken, dass ich im Oktober nicht bereit für die Abschlussprüfung bin sie mich nicht anmelden und ich so die Prüfung nicht antreten kann. Können sie dies machen?
Antwort	Der Lehrbetrieb darf nicht bestimmen, ob er sie an das Qualifikationsverfahren anmelden will oder nicht. Das heisst, eine Nichtanmeldung findet nur statt, wenn Sie selber damit einverstanden sind, resp. den Eindruck haben, Sie möchten erst im darauffolgenden Jahr die Prüfung absolvieren.
Datum	29.09.2009
Beruf	Schreinerein
Stichwort	***Reinigungsarbeiten***

Problemstellung	Ich freute mich sehr den beruf schreinerin zu erlernen. Nun ist es so dass ich sehr viel putzen muss. Ich muss jeden dienstag und donnerstag den Spritzraum putzen und wenn nötig auch die filter wechseln.Zeitdauer:45min Am dienstag auch noch alle abfälle entsorgen dies auf 3 stockwerken.Zeitdauer:30min Freitag morgen früh das büro staubsaugern und alle abfälle im büro entsorgen.Danach muss ich 4WC,3Pissoir,4Handwaschbecken putzen und dies JEDEN freitag. Wischen und feucht aufnehmen.Zeitdauer:2h Pausenraum staubsaugern und feucht aufnehem. Zeitdauer:30min Wenn kein Handpapier oder WC-papier vorhanden ist muss ich dies nachfüllen. Für die häxel arbeit von Kartons und Holzabfälle muss ich sorgen.2,5h bis 3h jede woche Mir war klar dass man am freitag nachmittag die werkstatt putzt. Ab und zu gehört auch zu meinen aufgaben das Treppenhaus und den Besichtigungsraum zu reinigen. Am meisten belastet mich, dass ich die einzige bin die in dieser Firma putzt und dies in einem Betrieb mit 25 Mitarbeitern. Auch getraue ich mich nicht zu wehren, da ich einfach angst habe die nächsten 4 Jahre das Arschloch zu sein. Ab dem 2.lehrjahr putzt man nichts mehr. Zur Zeit habe ich auch keine Motivation mehr aufzustehen da ich weiss was ich putzen muss. Wollte doch eine Lehre als Schreinerin und nicht als Putzfrau. Wie soll ich vorgehen? Sind diese Putzarbeiten nich zu viel?
Antwort	Grundsätzlich ist es so, dass Lehrbetriebe ihre Lernenden nur dann für das Putzen einsetzen dürfen, wenn diese einen Zusammenhang mit der Ausbildung haben oder auch von gelernten Schreinerinnen und Schreinern ausgeführt werden. Diese Arbeiten sollen die berufliche Grundbildung nicht beeinträchtigen. Auch gilt die "Faustregel", dass Lernende nicht häufiger dazu eingesetzt werden sollen als die anderen

	Mitarbeitenden im Betrieb. In Ihrem Fall erachten wir das Reinigen des Spritzraums und das Ersetzen des Filters, die Häxelarbeiten, sowie das Putzen der Werkstatt und teilweise auch die Entsorgung des Abfalls nicht als berufsfremde Arbeiten. Alle anderen Arbeiten gehören unseres Erachtens nicht zur Ausbildung einer zukünftigen Schreinerin. Wir empfehlen Ihnen und Ihren Eltern so rasch als möglich das Gespräch mit dem Berufsbildner zu suchen und ihm Ihre Anliegen darzulegen. Falls Sie und Ihre Eltern es wünschen, wird die zuständige Ausbildungsberaterin Sie dabei unterstützen, indem sie das Gespräch moderiert und zwischen den Lehrvertragsparteien vermittelt. Sie haben Ihre berufliche Grundbildung am 10. August 2009 begonnen und mit Ihrem Lehrbetrieb eine Probezeit von drei Monaten vereinbart. Während dieser Zeit kann der Lehrvertrag von beiden Lehrvertragsparteien innert 7 Tagen gekündigt werden. Ein Lehrstellenwechsel ist grundsätzlich denkbar. Die Ausbildungsberatung würde Sie selbstverständlich auch bei der Suche einer neuen Lehrstelle unterstützen.
Datum	31.03.2011
Beruf	Metallbaukonstrukteur
Stichwort	***Reiseentschädigung***
Problemstellung	Im August 2010 habe ich meine Zusatzlehre als Metallbaukonstrukteur im Kanton Bern begonnen. Da ich aus dem Kanton Wallis komme, habe ich mich in der Gemeinde Meiringen in welcher ich auch die Lehre absolviere als Wochenaufenthalter angemeldet. Im Wallis war's üblich, dass die entstehenden Reisekosten zwischen Arbeitsort und Schulort vom Staat entschädigt wurden. Es wurden so genannte Reisekostenkarten mit Anzahl Schultage und der Reisestrecke ausgefüllt. Diese wurde anschliessend von der Schulleitung kontrolliert und unterzeichnet. Nun stellt sich bei mir die Frage ob dies im Kanton Bern auch der Fall ist. Da mir die Gemeindeverwaltung leider keine Auskunft geben konnte, wende ich mich nun an Sie.
Antwort	Der Kanton Bern kennt eine solche Regelung nicht, bzw. hat sie vor langer Zeit abgeschafft. Eventuell besteht die Möglichkeit, dass Ihr Wohnsitz-gemeinde sich an den Kosten beteiligt?
Datum	08.07.2016
Beruf	Kaufmann/Kauffrau
Stichwort	***Repetent***
Problemstellung	Ich melde mich für meine ehemalige Unterstiftin. Sie hätte das QV eigentlich diesen Sommer abschliessen sollen, hat

	jedoch die Prüfungen leider nicht bestanden. Sie kann nicht ihm Lehrbetrieb bleiben. Ich möchte ihr gerne zur Seite stehen. Gibt es eine Stelle/ein Amt welches ihr helfen könnte? Nach einer normalen Stelle kann sie sich ohne Abschluss ja nicht umsehen. Soll sie sich mit Initiativbewerbungen um eine 3. Lehrjahr Stelle in einem grösseren Betrieb bewerben? Oder gibt es jemand der vermitteln kann? Es geht um die kaufmännische Grundbildung im B-Profil. Branche öffentliche Verwaltung (Gemeindeverwaltung).
Antwort	Ihre Bekannte kann sehr wohl ein Jahr ohne Abschluss arbeiten und im nächsten Sommer das Qualifikationsverfahren noch einmal absolvieren. Sie hat als Repetentin auch das Anrecht, ohne Lehrvertrag die Berufsfachschule zu besuchen. Ob sie einen neuen Lehrvertrag benötigt, hängt ganz sicher von dem Beruf ab, den Sie gewählt hat (da je nachdem die praktische Prüfung im Betrieb erfolgt). Hier müssten wir mehr Angaben haben. Jeder Beruf wird von einer Ausbildungsberaterin/einem Ausbildungsberater betreut.
Datum	03.12.2018
Beruf	Detailhandelsassistentin
Stichwort	***Samstag arbeiten***
Problemstellung	Wie viele Samstage muss ein Lehrling arbeiten?
Antwort	Der Samstag ist ein «normaler» Arbeitstag. Es gibt also keine Beschränkungen oder eine Anzahl Samstage, die sie zugute hätten. Wir gehen davon aus, dass Sie während der Wochen einen fixen freien Tag (oder zumindest einen freien halben Tag) haben.
Datum	23.06.2015
Beruf	Zimmerin
Stichwort	***Schulmaterial (Laptop)***
Problemstellung	Ich brauche für das 2. Lehrjahr einen Laptop. Den werde ich bis ins 4. Lehrjahr brauchen. In meinem Lehrvertrag steht das der Betrieb alle Kosten für die Berufsschule übernimmt. Gemäss Lehrlingsausbildner zahlt der Betrieb dies nicht, weil ich diesen dann auch für privat benützen werde. Ich frage mich wie das ist. Stimmt, dass ich die Kosten übernehmen muss, da ich den Laptop für Privat und nach der Lehre brauche?

Antwort	In Ihrem Lehrvertrag ist verzeichnet, dass der Lehrbetrieb das Schulmaterial bezahlt. Ob damit tatsächlich auch ein Laptop gemeint war, erscheint uns unwahrscheinlich zu sein, zumal der Laptop auch als persönliches Werkzeug betrachtet werden kann. Vielleicht können Sie nochmals mit dem Berufsbildner sprechen und fragen, ob der Lehrbetrieb zumindest einen Teil der Kosten übernimmt. Es ist auch so, dass grundsätzlich die Schule über einige Laptops für den Unterricht verfügen müsste. Dies ist im Moment in Ihrer Berufsfachschule nicht der Fall. Falls Sie einen Laptop der Schule benötigen würden, so würden wir uns nochmals mit dem Abteilungsleiter Herrn Guggisberg in Verbindung setzen.
Datum	28.03.2017
Beruf	Informatiker
Stichwort	***Schulbesuch ohne Lehrvertrag***
Problemstellung	Mein Sohn hat seit Monaten Probleme im Lehrbetrieb und auch nach Gesprächen wird es nicht besser, sondern eher schlechter. Nun will er die Lehre auflösen. Wie lange hat er Zeit, um einen neuen Lehrbetrieb zu finden, ohne dass er die Lehre unterbrechen muss?
Antwort	Grundsätzlich ist es möglich, 3 Monate die Berufsfachschule ohne Lehrvertrag zu besuchen. Hat sich Ihr Sohn bereits mit der Ausbildungsberatung in Verbindung gesetzt? Wäre ein Klärungsgespräch sinnvoll?
Datum	05.09.2018
Beruf	Detailhandelsfachfrau
Stichwort	***Schultag/Arbeitstag***
Problemstellung	Eine gute Kollegin von mir macht eine Lehre als Detailhandelsfachfrau EFZ. Und sie getraut sich mit niemanden darüber zu sprechen deswegen mache ich es. Sie hat am Donnerstag jeweils am Donnserstag von 08:25 - 17:15 Schule. Und ihr Lehrbetrieb verlangt von ihr, dass sie noch NACH der Schule arbeiten kommt. (Bern Abendverkauf bis 20:00) Nicht immer doch es ist jetzt öfters vorgekommen. Dürfen sie das? Ein ganzer Schultag zählt doch als Soll-Zeit?
Antwort	Ab 6 Lektionen Schule wird davon ausgegangen, dass dies ein ganzer Schultag bedeutet resp. ein ganzer Tag gearbeitet worden ist. Dies hat zur Konsequenz, dass Ihre Kollegin nicht zum Abendverkauf beigezogen werden darf, wenn Ihre Kollegin bereits mind. 6 Lektionen Schule an diesem Tag absolviert hat. Es wäre ratsam, wenn sich Ihre Kollegin an die zuständige

	Ausbildungsberaterin/den zuständigen Ausbildungsberater wenden würde, um gemeinsam eine Lösung zu finden.
Datum	14.08.2016
Beruf	Kauffrau M-Profil
Stichwort	***Schulzeit/Arbeitszeit***
Problemstellung	Ich habe im vergangenen Jahr das Englisch Diplom C1 Advanced gemacht, um mich vom Englischunterricht dispensieren zu lassen. Dies unter anderem aus dem Grund die Zeit zu nutzen um mich auf andere Fächer wie z.B Französisch konzentriere zu können. Jetzt haben wir im 3. Lj fast den ganzen Nachmittag Englisch. Darum hat mein Lehrbetrieb gesagt, dass ich diese Zeit zur Arbeit erscheinen muss, da ich um 14:15 im Büro erscheinen könnte. Meine Frage ist jetzt: Dürfen sie das von mir verlangen? Dürfen sie mir diese Zeit die ich mehr investiert habe um das Diplom zu machen nehmen? Persönlich finde ich, dass ich diese Zeit jetzt weniger Unterricht habe, weil ich vorher mehr geleistet habe und sie mich dafür nicht "bestrafen" dürfen.
Antwort	Wenn irgendeine Dispensation vom Unterricht besteht, so hat der Lehrbetrieb immer Anrecht auf den Arbeitseinsatz während dieser Zeit, das heisst, alle Lernenden mit Dispensation müssen während dieser Zeit im Betrieb arbeiten. Es ist nicht möglich, die bereits erbrachten Bildungsleistungen auf den Lehrbetrieb „überwälzen“.
Datum	25.06.2010
Beruf	Lebensmitteltechnologin
Stichwort	***Knappe Schulnoten***
Problemstellung	Ich mache eine Lehre als Lebensmitteltechnologin,ich bin nun im 2.Lehrjahr. Aber weil mein Note im Zwischenzeugnis eine knappe 4 war, musste ich eine Vertrag unterschreiben, das ich im Endzeugnis eine durchschnitt Note von 4.5 habe. Weil ich aber so unterdruck war, vom Betrieb so wie von den Lehrer als auch von meinen Eltern, habe ich es leider nicht aus einen 4.5 geschafft. Ich wollte fragen ob ich weiter machen kann oder darf mein Lehrbetrieb mich feuern? Sie haben mir eine Stelle als lebensmittelpraktikerin angeboten, das Problem ist aber das ich mich nicht an diesen Gedanken gewöhnen kann, weil ich mich zum ersten mal in einer Klasse ganz wohl fühle. 10. Schuljahre lang habe ich mich nicht wohl gefühlt bis jetzt.
Antwort	Ein Lehrbetrieb kann unter anderem einen Lehrvertrag auflösen, wenn er der Ansicht ist, dass das Lernziel nicht erreicht werden kann. Offenbar ist das bei Ihnen der Fall, da

	der Lehrbetrieb Ihnen eine Lehrstelle als Lebensmittelpraktikerin angeboten hat. Sie erläutern, dass Sie die vorgegebene Note nicht erreicht haben, weil Sie zu sehr unter Druck gestanden sind, das kann sicherlich vorkommen. Es ist wichtig, dass Sie das Gespräch mit dem Lehrbetrieb suchen, und ihm Ihre Situation darlegen. Dabei können Sie auch Unterstützung von uns erhalten. Ihr Ausbildungsberater Herr Hängärtner könnte beispielsweise bei einem Gespräch dabei sein oder sogar das Gespräch "einfädeln". Wir empfehlen Ihnen, mit ihm Kontakt aufzunehmen (adrian.hängärtner@erz.be.ch; Tel: 031 633 87 34).
Datum	03.05.2012
Beruf	Detailhandel (Bäckerei)
Stichwort	***Sonntagsarbeit, Bäckerei***
Problemstellung	Ich bin 17 Jahre alt, Arbeite in einer Bächkerei/ Konditorei die täglich geöfnet hat. Ist es erlaubt das ich mehr als fünfmal am Sonntag arbeite?
Antwort	Besten Dank für Ihre Anfrage. Die Verordnung des EVD über die Ausnahmen vom Verbot von Nacht- und Sonntagsarbeit während der beruflichen Grundbildung sieht vor, dass Lernende im Detailhandel in Bäckereien, Konditoreien und Confiserien mit 17 Jahren höchstens 2 Sonntage pro Monat eingesetzt werden dürfen.
Datum	06.09.2010
Beruf	Tierpflegerin
Stichwort	***Sonntagsarbeit, Freitage, Lohn,***
Problemstellung	Ich lerne den Beruf als Tierpflegerin. Ich habe bis jetzt noch nie 2 Tage hintereinander frei gehabt und habe auch halbetage frei. ist das okey? Bis wann darf ich den Lohn erwarten? Nach welcher Zeit darf ich Sonntags den ganzen Tag alleine arbeiten? Danke für Ihre Hilfe.
Antwort	Wenn Sie sechs Tage pro Woche arbeiten, so haben Sie grundsätzlich einen vollen freien Tag und einen halben freien Tag zugute. Sie sehen auf Ihrem Lehrvertrag, ob Sie eine sechs-Tage-Woche oder eine fünf-Tage-Woche vereinbart haben. Sind sechs Tage vereinbart, so muss eben noch ein halber Tag in der Woche gegeben werden. Das wäre demnach inn Ordnung. Was den Lohn betrifft, so wird dieser in den meisten Fällen Ende Montag bezahlt. Es können aber auch kürzere Fristen vereinbart werden. Zahlungsfristen von mehr als einem Monat sind nur erlaubt, wenn dies ein Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag so bestimmt (kommt eigentlich

	nicht vor). In Ihrem Beruf ist es erlaubt, an den Sonntagen zu arbeiten, wenn Sie über 16 Jahr alt sind. Sie dürfen aber nur jeden zweiten Sonntag eingesetzt werden und die Freitage müssen gewährleistet sein. Ob Sie alleine am Sonntag arbeiten dürfen, hängt von Ihrem Ausbildungsstand ab. Wir gehen davon aus, dass eine Lernende im 1. Lehrjahr aber noch Anleitung benötigt.
Datum	19.03.2013
Beruf	Kaufmann öffentlicher Verkehr
Stichwort	***Sonntagszulagen***
Problemstellung	In meinem Lehrbetrieb werden den Lernenden keine Sonntagszulagen für Arbeit an Sonntagen ausbezahlt. Da ich in einem Eisenbahnunternehmen arbeite und über 18 Jahre alt bin unterstehe ich dem Gesetzt über die Arbeitszeit in Verkehrsbetrieben (nehme ich an). Ich würde gerne wissen ob es rechtlich ok ist das die Lernenden keine Sonntagszulagen bekommen, oder ob wir welche bekommen müssten?
Antwort	Einen Lohnzuschlag von 50 Prozent muss der Arbeitgeber nur bei Sondereinsätzen zahlen (nicht mehr als sechs Sonntage pro Jahr). Bei regelmässiger Sonntagsarbeit ist dies allerdings nicht der Fall: Dann geht man davon aus, dass der Sonntagszuschlag bereits im Lohn entsprechend mitberücksichtigt ist.
Datum	04.02.2011
Beruf	Hotelfachfrau
Stichwort	***Sozialversicherungen***
Problemstellung	Ich fühle mich eigentlich recht wohl in meinem Lehrbetrieb, habe trotzdem eine frage: Ab wann werden Sozialabzüge (AHV,ALV usw.) abgezogen und vor allem wieviel in %. 2. Für essen und Trinken werden in unserem Betrieb Fr. 250.-- abgezogen, wenn ich aber weder Esse noch trinke im Betrieb werden mir Fr.80.-- abgezogen das sei normal wegen der mwst. haben sie mir auf anfrage gesagt, ist das normal??
Antwort	Sozialversicherungen müssen Sie ab dem 1. Januar des Jahres bezahlen, in dem sie 18 Jahre alt werden. Der gesamte Betrag von AHV/IV/EO beträgt für die Arbeitnehmenden 5,15 %. Siehe auch unten stehendes Merkblatt. http://www.ahv-iv.info/andere/00134/00139/index.html?lang=de Dazu kommen noch ALV Beiträge von 1% für die

	Arbeitnehmenden. Nur eine kleine Zwischenfrage: behandeln Sie derartige Themen nicht im ABU? Was der Abzug der Mehrwertsteuer betrifft, so ist er für uns nicht nachvollziehbar, aber wir müssten schon eine Lohnabrechnung von Ihnen haben, um die Sachlage zu klären.
Datum	27.08.2010
Beruf	Koch
Stichwort	***Stipendien***
Problemstellung	Wie kann man ein Stipendium beantragen?
Antwort	Mit dem unten stehenden Link haben Sie alle Informationen zu den Stipenden und auch gerade die Möglichkeit, ein Gesuchsformular auszufüllen. www.erz.be.ch/erz/de/index/hochschule/hochschule/stipendien_und_darlehen.html
Datum	14.02.2010
Beruf	Kauffrau
Stichwort	***Sprachkenntnisse***
Problemstellung	Ich gehe zurzeit in 9. Klasse Sekundarschule. Meine Muttersprache ist tamilisch und zu hause spreche Tamilisch und in der Schule deutsch. Ich bin hier in der Schweiz geboren, aber habe trotzdem Probleme mit Deutsch. Ich kann die vier Fälle nichts besonders gut. Ich bin eine fleissige Schülerin. Ich schaue pro Woche1mla eine Serie(auf Deutsch) und danach schreibe ich einen Aufsatz was ich gesehen habe. Den Aufsatz lasse ich von einer Erwachsenen korrigieren (Sie ist eine Schweizerin). Nächstes Jahr fange ich mit der Lehre als KV in einer Versicherung an. Werde ich Schwierigkeiten in der Lehre oder Schule haben?
Antwort	Wenn Sie sich Sorgen machen, ob Ihr Deutsch für die Lehre ausreicht, so empfehlen wir Ihnen sich mit ihrer Deutschlehrerin/ihrem Deutschlehrer auszutauschen. Sie/er kann am Besten abschätzen, ob das aktuelle grammatikalische Wissen ausreicht. Die Berufsfachschulen bieten nebst dem obligatorischen Unterricht auch Stützkurse (Förderkurse) an. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn Sie sich rechtzeitig an Ihrer Berufsfachschule informieren und vielleicht auch gerade für einen Kurs anmelden. Auch können Sie Ihre Bedenken bei Ihrer zukünftigen Berufsbildnerin/ihrem zukünftigen Berufsbilder deponieren, damit rechtzeitig die erforderlichen Massnahmen getroffen werden können.
Datum	04.07.2016
Beruf	TPA

Stichwort	***Studieren nach der Lehrzeit***
Problemstellung	Guten Tag ich habe eine Frage, ich möchte gerne Tiermedizinische Praxisassistentin werden. meine Frage: kann ich nach dieser Lehre noch Tierärztin werden, wenn ja wie?
Antwort	Grundsätzlich ist dieser Weg möglich. Sie könnten zusammen mit der Lehre auch die Berufsmaturität absolvieren oder auch den Weg wählen: zuerst nur Lehre und dann die Berufsmaturität. Nach der Berufsmaturität müssten Sie noch ein spezifisches schulisches Jahr (sog. Passerelle) absolvieren, und danach eine weitere Prüfung ablegen. Für eingehendere Beratungen bitten wir Sie sich an die Berufsberatung zu wenden und auch die BAM zu besuchen.
Datum	15.05.2013
Beruf	Bäcker/Koditorin
Stichwort	***Überzeit***
Problemstellung	Es ist nicht so, dass ich ein problem oder nicht zufrieden mit meiner Arbeit bin, doch stört es mich, dass ich manchmal mehr als 9Stunden arbeite. Im Moment ist es so, dass ich 87 Überstunden habe und ich sie bis jetzt noch frei bekommen habe oder weniger arbeiten musste. Nur weil ich Lehrling bin heisst das doch nicht, dass ich so lange Arbeiten muss und ich dafür nichts bekomme oder doch? Soll ich dagegen etwas tun oder eher nicht? Es ist einfach so, dass ich angst habe etwas zu unternehmen, da mein Chef nett zu mir ist und ich das Verhältnis nicht zerstören will.
Antwort	In Ihrem Beruf kann es sicher vor speziellen Festtagen vorkommen, dass auch die Lernenden Überstunden leisten müssen. Dies sollte jedoch nicht die Regel sein. 87 Überstunden erscheinen uns zuviel, zumal Sie ja auch noch für die Schule lernen und die Lerndokumentation nachführen müssen. Vielleicht könnten Sie Ihrem Berufsbildner erklären, dass Sie zuwenig Zeit haben für Ihre Aufgaben resp. für die Lerndokumentation, und Sie ihn deshalb bitten, Sie weniger Überstunden leisten zu lassen resp. dass Sie diese abbauen möchten. Wir sind sicher, dass es wichtig ist, diese Frage zu klären, zumal ja durch die vielen Überstunden auch Ihre Gesundheit gefährdet sein könnte. Sie können auch gerne unsere Unterstützung in Anspruch nehmen. Ihr Ausbildungsberater, Herrn Hängärtner (adrian.haengaertner@erz.be.ch; Tel: 031 633 87 34), kann Sie unterstützen, falls Sie sich nicht wagen, die Frage

	der Überstunden direkt mit dem Lehrbetrieb zu klären.
Datum	20.06.2016
Beruf	Maurer EFZ
Stichwort	***Überzeitabzug***
Problemstellung	Mein Mann Alexander (31 Jahre alt aus Panama) lebt seit rund 6 Jahren hier in der CH und hat im Sommer 2015 eine Lehre als Maurer EFZ bei Büchi Bauunternehmungen AG begonnen. Da ich sie telefonisch nicht erreichen konnte schreibe ich Ihnen hier unsere Fragen. Wir haben Fragen betr. Überzeitabzug bei fehlender Arbeitsauslastung durch Büchi, wie viele Tage erhält mein Mann für Kinderbetreuung im Falle von Krankheit der Kinder und wieviel Ferientage erhält mein Mann bei Geburt unseres zweiten Kindes? Wir haben im Mai unser zweites Kind bekommen und er blieb einen Dienstag zu Hause da die Geburt Montagnacht stattfand, dieser Tag wurde von Büchi AG als normaler Ferientag abgebucht. Büchi AG hatte in den letzten Monaten und momentan anscheinend nicht viel Arbeit, so wurde meinem Mann regelmässig Überzeit abgebucht da sie nicht die volle monatliche SOLL-Arbeitszeit des Betriebes arbeiten konnten. So auch letzten Freitag, mein Mann "musste" zu Hause bleiben da sie nichts zu tun hatten und es wird ein Ferientag abgerechnet. Darf das der Lehrbetrieb?
Antwort	Grundsätzlich ist es so, dass bei sogenanntem Annahmeverzug des Betriebes (das heisst, er kann nicht genügend Arbeit zur Verfügung stellen und schickt die Angestellten nach Hause) die Fehlarbeitszeit nicht abgezogen/verrechnet werden darf. Anders sieht es laut dem Landesmantelvertrag des Bau-Hauptgewerbes aus, wenn schlechtes Wetter die Arbeiten verunmöglichen und die Angestellten/Lernenden aus sicherheitstechnischen Gründen nach Hause geschickt werden. Verfügt ein Betrieb über eine längere Dauer über zu wenig Arbeit, so kann er die Kurzarbeitsentschädigung für seine Angestellten geltend machen. Dies jedoch nicht für die Lernenden, da grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die Lernenden entsprechend den Vorgaben der Bildungsverordnung ausgebildet werden. Dies würde zum Beispiel heissen, dass bei zu wenig Arbeit mit ihnen geübt wird. Laut Landesmantelarbeitsvertrag hat Ihr Mann einen freien Tag bei der Geburt des Kindes zugute, dieser darf demnach nicht von den Ferien abgezogen werden. Was die Abwesenheit bei Krankheit eines Kindes betrifft, so ist diese gesetzlich geregelt. Hier zur Illustration ein Beobachter-Beitrag:

	http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/arbeitsrecht/artikel/arbeitsrecht_bekommt-man-frei-wenn-das-kind-krank-ist/
Datum	12.02.2013
Beruf	Detailhandelsfachfrau
Stichwort	***Unbezahlter Urlaub***
Problemstellung	Kann ich in der Lehre unbezahlten Urlaub nehmen? Denn ich möchte im juli und August einen Sprachaufenthalt machen. mein lehrvertrag endet aber erst am 31. Juli 2013 davor habe ich noch zwei wochen ferien.
Antwort	Grundsätzlich ist in einer Lehre ein unbezahlter Urlaub nicht vorgesehen. Sie können aber mit dem Lehrbetrieb vereinbaren, dass Sie das Lehrverhältnis nach bestandener Lehrabschlussprüfung auflösen. Falls der Lehrbetrieb aber nicht damit einverstanden ist, so müssten Sie bis Ende Juli im Lehrbetrieb bleiben.
Datum	29.01.2014
Beruf	Büroassistentin
Stichwort	***Unstimmigkeiten zwischen Lernenden und Berufsbildnerin***
Problemstellung	Meine Berufsbildnerinnen beschweren sich andauernd. Sie kommentieren alle meine Fehler. (z.B. denk doch auch mal selbst nach usw.) Darf mir das meine Ausbildnerin sagen? Ich habe in allen Fächer eine 5 und besuche das Freifach englisch und dort habe ich eine 5,5. Darf meine Ausbildnerin, meiner Chefin sagen das ich das verkürzte B-Profil nicht machen darf? Jetzt habe ich meiner Chefin eine Anfrage geschrieben, ob ich ein Gespräch wegen dem Ausbildungsplatz. War das eine gute Entscheidung von mir oder nicht?
Antwort	Es ist immer eine Frage, wie eine Überlegung/eine Kritik geäussert wird. Es dient den Lernenden sicher mehr, wenn dies auf konstruktive Weise geschieht, vielleicht auch einmal mit einem Scherz oder einer Aufmunterung verbunden. Die Kritik sollte keinesfalls verletzend sein. Offenbar stehen Sie kurz vor der Lehrabschlussprüfung…und möchten danach noch die verkürzte EFZ-Ausbildung im B-Profil absolvieren. Der bisherige Lehrbetrieb muss Sie grundsätzlich dafür nicht behalten. Wir gehen aber davon aus, dass Sie mit dem Lehrbetrieb in Verhandlung für die weitere Ausbildung stehen, denn nur so können Sie von diesem Gespräch zwischen Ihrer Ausbildnerin und Ihrer Chefin

	gehört haben. Wie es zur Aussage Ihrer Ausbildnerin gegenüber Ihrer Chefin kam, können wir nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht wäre es gut, dies an dem gewünschten Gespräch mit Ihrer Chefin zu klären. Das Gespräch selber kann möglicherweise offene Fragen oder Missverständnisse klären. Sie können an dieses Gespräch auch eine Person Ihres Vertrauens (eventuell Eltern?) mitnehmen. Für derartige Gespräche steht Ihnen auch Ihre Ausbildungsberaterin Frau Brunner (Koordinaten im cc.) zur Verfügung.
Datum	18.02.2014
Beruf	Autolackierer
Stichwort	***Unstimmigkeiten zwischen Lernenden und Berufsbildnerin II***
Problemstellung	Seit August 13 bin ich nun in der Lehre. Der Beruf Auto Lackierer gefällt mir sehr gut und auch mit den Angestellten komme ich gut aus. Meinem Chef kann ich es aber nie recht machen und er schreit mich auch an. Ich finde es in Ordnung wenn ich ein Fehler gemacht habe, darf er es mir sagen, dagegen habe ich auch nichts…bin ja noch am lernen und Fehler sind ganz normal, aber man kann es mir auch anständig sagen und es ist auch schon vorgekommen, dass ich keinen Fehler gemacht habe und es war nicht in Ordnung. Er ist nie zufrieden. Am Abend kann ich nicht rechtzeitig Feierabend machen, da ich mit dem Chef noch auf den Rundgang muss, er hat dann meistens keine Zeit und ich muss warten bis er Zeit hat. Dies kommt in der Woche ca. 3 Mal vor. Ich arbeite zu langsam, mache dies und jenes nicht recht…mein Ausbildner sagt ich mache es gut, für den Chef nicht. Den Arbeitskollegen darf man auch nicht helfen, schon wird man angeschrien. Ein guter Arbeitskollege hat bereits gekündet und der Lehrjahrstift ist auch gegangen (Betrieb gewechselt). Es belastet mich wirklich sehr, kann das Wochenende nicht mehr geniessen. Bin nun nicht mehr motiviert und habe auch gesundheitliche Probleme (Neurodermitis). Am liebsten würde ich ebenfalls die Lehrstelle wechseln. Weiss aber nicht wie man da vorgehen muss.
Antwort	Es kommt immer wieder vor, dass sich Lernende – auch aufgrund des Umgangston im Betrieb – nicht ganz wohl fühlen und dadurch gesundheitliche Probleme aufweisen. Das geplante Gespräch ist deshalb wichtig. Wichtig ist auch, dass Sie an diesem Gespräch tatsächlich deponieren, was Sie belastet. Falls Sie und Ihre Eltern befürchten, Sie könnten

	nicht genau erläutern, was denn im Lehrbetrieb nicht rund läuft, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn unsere Ausbildungsberaterin Frau Marending (Tel. 031 633 87 66, Mailkoordinaten im cc) am Gespräch teilnehmen würde. Falls wirklich ein Lehrstellenwechsel in Betracht gezogen werden sollte, so melden Sie sich bitte bei der Ausbildungsberatung.
Datum	28.11.2012
Beruf	
Stichwort	***Verpflichtung nach Lehrzeit***
Problemstellung	Wenn zu einem Lehrvertrag (Zweitlehre) eine Weiterbildungsvereinbarung erstellt wird, muss diese zwingend (wie der Lehrvertrag selbst) durch das Berufsbildungsamt eingesehen und bestätigt werden? Die Weiterbildungsvereinbarung zum Lehrvertrag bezieht sich auf die Weiteranstellung nach Beendigung der Lehre, in welcher beschrieben ist, dass bei Kündigung der Arbeitnehmerin (innerhalb zwei Jahre nach Lehrende) die gesamten Kosten und Zeitaufwand aus dem Lehrvertrag wieder an den Lehrbetrieb zurückerstattet werden müssen.
Antwort	Mit einem Lehrvertrag - auch wenn es sich um eine Zweitlehre handelt - darf nie eine Weiterbildungsvereinbarung verbunden werden. Das heisst, die Verpflichtung, nach Lehrende im Betrieb für einen bestimmten Zeitraum weiterhin im ehemaligen Lehrbetrieb arbeiten zu müssen, ansonsten die Ausbildungskosten an die ehemalige Lernende überwälzt werden, ist nichtig. Auch wenn Sie die Vereinbarung bereits unterzeichnet haben, so gilt sie nicht.
Datum	13.12.2018
Beruf	Drogist EFZ
Stichwort	***Vertiefungsarbeit***
Problemstellung	Es geht um meinen Bruder. Er hatte vor zwei Wochen seine Vertiefungsarbeit und kam heut weinend und völlig aufgelöst von der Schule nach Hause. Er bekam in seiner VA nur eine 3.5. Jetzt wäre meine Frage, ob man dagegen Revision einlegegen kann, oder mindestens die Beuurteilung begutachten könnte? Zudem würde es mich interessieren, wie es weitergeht, wenn er die VA nicht bestanden hat und welche Konsequenzen dies zur Folge hat?
Antwort	Die VA ist ein Teil der Allgemeinbildung. Die gesamte Schlussnote der Allgemeinbildung ermittelt sich aus der

	Erfahrungsnote, der VA und der Schlussprüfung (siehe Art. 7 der Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061526/201403040000/412.101.241.pdf.) Ihr Bruder kann die VA nicht selbständig anfechten resp. müsste bis nach erfolgtem QV warten und dann Beschwerde gegen die Benotung der Allgemeinbildung (insbesondere der Benotung der VA) einlegen. Nach dem QV kann Ihr Bruder selbstverständlich die erfolgte Beurteilung begutachten. Vielleicht ist jedoch eine Beschwerde nicht nötig, wenn sich die gesamte Note als genügend erweist.
Datum	31.01.2012
Beruf	KV
Stichwort	***Verweis***
Problemstellung	Können Sie mir mitteilen, was die Gründe für einen Verweis während der Lehre sind und wie muss der Lehrbetrieb vorgehen? (Verwarnung, Gespräch..?)
Antwort	Die Gründe für einen Verweis können vielfältig sein, hier eine exemplarische (also nicht abschliessende) Aufzählung: - häufiges zu spät kommen - Aufträge werden nicht exakt ausgeführt - auffälliges Benehmen - Vereinbarungen werden nicht eingehalten - Absenzen ohne Arztzeugnis In der Regel wird zuerst mündlich, danach schriftlich verwarnt. Falls die Verwarung Sie selber betreffen sollte und Sie eventuell damit nicht einverstanden sind, so können Sie gerne Ihre Ausbildungsberaterin für ein gemeinsames, klärendes Gespräch beiziehen.
Datum	01.12.2014
Beruf	Polygrafin
Stichwort	***Vorzeitiges Beenden der Lehrzeit***
Problemstellung	Ich bin momentan im 4. Lehrjahr zur Polygrafin. Da ich nach der Ausbildung die Berufsmaturität nachholen möchte, und dafür mein Englisch verbessern will, würde mich interessieren, ob man den Lehrvertrag nach der LAP auflösen kann? Kann ich ohne Probleme auf Ende Juni kündigen, obwohl mein Lehrvertrag bis Mitte August läuft? So gäbe es für mich die Möglichkeit, 1,5 Monate in eine

	Sprachschule zu gehen.
Antwort	Grundsätzlich wird die Lehrdauer resp. das Lehrende im Lehrvertrag definiert. Eine vorzeitige, einseitige Kündigung ist nur aus wichtigen Gründen möglich, die unseres Erachtens hier nicht vorliegen. Wenn der Lehrbetrieb jedoch sein Einverständnis gibt, kann die Lehre auch früher, resp. nach der Abschlussprüfung beendet werden. Wir empfehlen Ihnen, das Gespräch mit dem Lehrbetrieb zu suchen, und ihm Ihren Wunsch darzulegen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, so zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir unsere Vermittlungsfunktion wahrnehmen können.
Datum	22.03.2011
Beruf	FaBe
Stichwort	***Wochenendarbeit***
Problemstellung	An wie vielen Wochenenden im Monat(als Fabe-B) ist es erlaubt zu arbeiten als Lernende? Weil ich musste bis jetzt (sofern ich nicht Schule hatte) jeden Samstag arbeiten und das über mehrere Monate hinweg und mein Chef möchte dies auch beibehalten. Gibt es da eine gesetzliche Regelung oder kann jeder Betrieb das frei entscheiden?
Antwort	Gesetzlich geregelt sind ausschliesslich die Anzahl Nächte und die Sonntage, die eine FaBe arbeiten darf. Der Samstag gilt allgemein als Arbeitstag, d.h. Sie dürfen an diesem Tag eingesetzt werden. Sollten ausschliesslich Sie immer am Samstag arbeiten, so erscheint dieses Vorgehen nicht unbedingt angebracht zu sein. In diesem Fall könnten Sie sich mit Ihrer Ausbildungsberaterin in Verbindung setzen, welche dann ein Vermittlungsgespräch "einfädeln" könnte.
Datum	20.12.2010
Beruf	Kauffrau
Stichwort	***Znüni einkaufen***
Problemstellung	Ich habe im August 2010 die Lehre als Kauffrau Öffentliche Verwaltung begonnen. Ich muss in meinen Lehrbetrieb jeden Morgen das Znüni kaufen gehen. Zuerst muss ich das Znüni selber bezahlen. Nachdem ich das Znüni gekauft habe müssen die anderen Mitarbeiter mir das Gelb zurück zahlen. Aber ich erhalte von den Mitarbeitern meistens nur die Hälfte des bezahlten Geldes zurück. Jeden Tag kaufe ich ca. für Fr. 20.00 ein und erhalte meistens nur die Hälfte des Geldes zurück. Es sind fast immer die gleichen Mitarbeiter die mir das Geld nicht zurück geben. Seit August habe ich sicher ca. Fr. 300.00 von den Mitarbeiterin nicht erhalten. Mein Oberstift hingegen hat mir erzählt dass er früher immer das Geld von den Mitarbeitern erhalten hat. Ich kann leider auch nicht mit meinen Chef

	darüber sprechen, weil er mir meistens auch das Geld nicht zurück zahlt. Langsam habe ich die Nase voll meinen Mitarbeitern von meinem Geld das Znüni zu kaufen.
Antwort	Natürlich ist es selbstverständlich, dass Ihnen der gesamte Betrag zurückerstattet wird, wenn Sie für die Mitarbeitenden das Znüni einkaufen. Nun ist die Frage, ob Sie es wagen, bei einem Znüni zu deponieren, dass Sie nicht mehr bereit sind, das Geld für den Einkauf vorzustrecken, weil Sie selten den richtigen Betrag zurück erhalten und Sie vorschlagen, ein Znünikässeli einzurichten, von dem aus Sie den Einkauf verrechnen können - oder ob wir von uns aus reagieren und Kontakt mit dem Lehrbetrieb aufnehmen sollen. Bitte geben Sie uns doch Bescheid.